العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (عبادات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

الفقه المقارن عبادات:

المحاور الآتية

الفقه المقارن والخلاف	مختارات من كتاب الطهارة	مختارات في الوضوء
مختارات في التيمم	مختارات في الصلاة	مختارات من كتاب الصيام

1 الفصل الأول: مدخل إلى كتاب المغني:

موقع المغني من التأليف: كتاب «المغني» لابن قدامة ليس تأليفًا مستقلًا ابتدأه من الصفر، بل هو شرح لكتاب سابق اسمه «المختصر» للخرقي.

1. **الخرقي:** ألف متنًا موجزًا في فقه الحنابلة سماه «المختصر».
2. **ابن قدامة:** شرح هذا المختصر في كتابه «المغني»؛ فهو توسيع وتفصيل له.
3. **المغني:** صار من أهم كتب الفقه المقارن؛ لأن ابن قدامة لم يقتصر على مذهب الحنابلة، بل ذكر أقوال المذاهب الأخرى وأدلتها ورجح بينها.

ثلاثة أشياء مترابطة: إذا فهم الطالب هذه الخريطة عرف أنه أمام: **متن مختصر** للخرقي، و**شارح موسع** هو ابن قدامة، و**كتاب جامع** بين المذهب والمقارنة هو المغني.

– ابن قدامة مؤلف المغني:

اسمه ونشأته: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أحد أشهر أعلام الحنابلة، وُلد في شعبان سنة ٥٤١هـ ببلدة جماعيل من أرياف نابلس، وهاجر منها مع أهله وله عشر سنين، وحفظ القرآن صغيرًا وضم إليه مختصر الخرقي.

رحلته: رحل إلى بغداد سنة ٥٦١هـ فأقام بها أربع سنوات يطلب العلم على شيوخها، ثم عاد إلى دمشق واستقر بها، وتخرج على يديه خلق كثير.

مؤلفاته ووفاته: من مؤلفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، ونسب قريش، وفضائل الصحابة، وتوفي يوم السبت يوم الفطر سنة ٦٢٠هـ، وشهد جنازته خلق لا يحصون.

ثناء الأعلام على ابن قدامة:

العالم:	ثناؤه عليه:
ابن تيمية:	ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق.
ابن رجب:	هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، طنّت في ذكره الأمصار وضنّت بمثله الأعصار.
الصفدي:	كان أوحد زمانه إمامًا في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب.
ابن النجار:	كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، ثقة حجة نبيلًا غزير الفضل، نزها ورعًا عابدًا على قانون السلف.

الخرقي صاحب المختصر:

الخرقي ومصنفه: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي، وُلد ونشأ ببغداد وكان من كبار أئمة الحنابلة، وأشهر مصنفاته «المختصر في الفقه» وهو المتن الذي شرحه ابن قدامة في المغني، وهو من أهم المتون في فقه الحنابلة، وقدم دمشق في آخر حياته ومات بها سنة ٣٣٤هـ.

كتاب المغني ونسبته إلى المختصر:

نص المقدمة: المغني هو شرح لمختصر الخرقي كما أثبته المؤلف في مقدمته حيث يقول: «ثم رتبت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، لكونه كتابًا مباركًا نافعًا ومختصرًا موجزًا جامعًا ومؤلفه إمام كبير صالح ذو دين».

خصائص المغني: هذا الكتاب من أجلّ كتب الحنابلة وأوسعها شرحًا، ويقع في خمسة عشر مجلدًا، وهو أحد أهم شروح مختصر الخرقي وأوسعها جمعًا وأوفاها شرحًا، جمع بين غزارة المادة العلمية ورقة العبارة، فلم يجنح إلى غريب الألفاظ ولم تقع في عباراته جمل ركيكة.

ANARA 01105405478

منهج ابن قدامة في المغني:

مقارنة المذاهب الدارسة: كان ابن قدامة يجنح إلى المقارنة بين المذاهب الفقهية، ويهتم بذكر أقوال أصحاب المذاهب الدارسة كالليث بن سعد وابن جرير الطبري وأبي ثور وابن أبي ليلى والثوري والنخعي وعطاء.

ذكر الأدلة والترجيح: كان يذكر أدلة كل فريق، ويعقب بأدلة الحنابلة أو القول الراجح ثم يذكر سبب اختياره، ولم يكن متعصبًا لمذهبه بل يرجح أحيانًا أقوال غير الحنابلة إن رأى دليلها أقوى.

مكانة الكتاب ونطاقه: الكتاب من أجلّ كتب الفقه المقارن، يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب عتق أمهات الأولاد، ومسائله قاربت تسعة آلاف.

ثناء الأعلام على المغني:

ابن مفلح وعز الدين: قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد، وقال عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما.

شهادة عز الدين وتأييد الذهبي: نُقل عن عز الدين أنه قال: «لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني»، وأكد الذهبي كلامه فقال: صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي ورابعها التمهيد لابن عبد البر.

2 الفصل الثاني: الفقه المقارن:

الفقه لغة: مصطلح الفقه المقارن مكون من كلمتين: فقه ومقارن، أما الفقه في اللغة فهو الفهم، وقيل هو الفهم للأمور الدقيقة كفهم مسألة صعبة، أما الأمور التي تعرف بدون إعمال فكر فلا تسمى فقهًا، ولذا لا يصح أن يقال: فقهت أن الأرض تحتنا، وقيل هو الفهم مطلقًا، ومنه قوله ﷻ: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» ، ثم صارت كلمة الفقه علمًا على علم فقه الشريعة، ولذا يسمى العالم به فقيهًا.

المقارن لغة: المقارن مأخوذ من الفعل قرن، ويطلق على معان منها: الجمع، كقولك قرن بين الحج والعمرة أي جمع بينهما، ولذلك سمي عقد الزواج بالقرآن لأنه يجمع بين الزوجين؛ ومنها الوصل والمصاحبة؛ ومنها المساواة؛ ومنها المقابلة، يقال: قارن بين الوجوه والأقوال إذا قابل بينها.

تطور مصطلح الفقه وتعريفه الاصطلاحي:

الفقه عند السلف: كان الفقه عند السلف شاملًا لكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من الاعتقادات والوجدانيات والعمليات، ولذا عرفه أبو حنيفة بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها في أي ناحية من هذه النواحي، وألف كتابه الفقه الأكبر.

عصر التدوين: لما جاء عصر التدوين دُوّن كل علم باسمه، فسُمي العلم الخاص بالعقائد علم الكلام، وسُمي العلم الخاص بمكارم الأخلاق علم الأخلاق، وبقي القسم الخاص بالأحكام العملية وهو علم الفقه.

التعريف الاصطلاحي: **علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .**

الأحكام: الأحكام الشرعية التي تحتاج معرفتها إلى دليل، كأن المودع أمين على ما تحت يده فلا يضمن هلاكها إلا إذا قصر.

الشرعية: أنها مستفادة من أمر الشارع صراحة أو دلالة أو استنباطًا.

العملية: أنها متعلقة بأفعال الناس كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، وبذا تخرج الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.

الأدلة التفصيلية: ما ورد في القرآن والسنة من الآيات والأحاديث الدالة على الحكم مباشرة، ويلحق بهما الإجماع والقياس.

تعريف علم الفقه المقارن وعلم الخلاف:

تعريف الفقه المقارن: **معرفة أقوال الفقهاء في الفروع وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشة مع المقارنة بينها لمعرفة القول الراجح بدليله .**

MAPA 01054054078

علم الخلاف: يطلق على علم المقارنة مسمى علم الخلاف، وعُرف بأنه: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية.

مكانته وأثره في النهضة الفقهية:

أهميته المعاصرة: أصبح الفقه المقارن أحد أهم العلوم المعاصرة وأسباب النهضة الفقهية الحديثة، فمن مظاهرها دراسة الفقه على طريقة المقارنة بين المذاهب مما يخفف من غلواء التعصب المذهبي ويقرب بين المسلمين.

أسس الترجيح: دارس الفقه المقارن يرمي إلى الوصول إلى الصواب بغض النظر عن قائله، ويتبع أسس الترجيح وهي: قوة الدليل، ثم دفع المفسدة، ثم جلب المصلحة.

3 الفصل الثالث: أسباب الاختلاف وفقه الخلاف:

المعنى اللغوي: الاختلاف في اللغة مأخوذ من الفعل خلف، وأصوله ثلاثة: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، وخلاف قُدّام، والتغير، والاختلاف والمخالفة والخلاف أن يأخذ كل واحد طريقًا غير الآخر، كما أن الاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل.

المعنى الاصطلاحي: هو تردد الأقوال في المذاهب المختلفة أو في المذهب الواحد في الفروع الفقهية لوجود سبب يقتضي ذلك، وعُرف بأنه افتعال من الخلاف وهو تقابل بين قولين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، أو هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل، وليس مراد الفقهاء التنازع والتناحر وإنما الوصول إلى الحق وفهم النص على حقيقته، ومن هنا كان الواحد منهم ينزل على رأي صاحبه إذا رآه صوابًا.

مشروعية الخلاف في العهد النبوي: الخلاف بين العلماء في الفروع ليس حديثًا بل هو موجود منذ عهد النبي ﷺ، حيث اختلف الصحابة في فهم النصوص ورسول الله ﷺ بين أظهرهم، ولم ينههم عن ذلك بل كان يقر من يراه موافقًا للوحي وقد يقر الفريقين.

دليل من السنة: قال ﷺ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف واحدًا منهم، فهذا مثال على وجود الخلاف في الفرع للاختلاف في

الفهم، فمن أخذ بالظاهر لم يصل إلا في بني قريظة، ومن أخذ بالمعنى فهم أن المراد الإسراع فصلى ثم تابع السير، وقد أقر النبي ﷺ الفريقين على اجتهادهما.

أجر الاجتهاد: قال ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» .

أسباب اختلاف الفقهاء:

١. الاختلاف في فهم النص: من حيث كونه عامًا أو خاصًا، ومطلقًا أو مقيدًا، ومجملًا أو مبينًا. ومثاله الاختلاف في الرقبة المطلوب عتقها في كفارة الظهار، حيث قال ﷻ: «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» ، فلم تحدد صفة الرقبة، فمنهم من أخذ بالإطلاق وقال تجزئ أي رقبة ولو كانت كافرة، ومنهم من قيدها بالإيمان بناءً على النص في كفارة القتل في قوله ﷻ: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» ، والخلاف هنا مبني على عدم ظهور النص في كفارة الظهار بل كان مطلقًا، وقد ورد في كفارة اليمين نص مطلق: «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» ، وفي كفارة القتل نص مقيد بالإيمان، ومن هنا وقع الخلاف في اشتراط صفة الإيمان.

٢. الاختلاف في فعل الرسول ﷺ: فكثيرًا ما يقع الفعل من النبي ﷺ في بيان فرض، ويصاحب الفعل فعل آخر يختلف الفقهاء فيه: هل وقع على سبيل الوجوب أو الندب؟ ومثاله غسل النبي ﷺ للوجه مع غسله لجزء مجاور، أو مسحه الرأس ومسح جزء مجاور له، وبناء على ذلك وقع الخلاف في تخليل اللحية، حيث يجعله المالكية واجبًا ولا يراه كذلك الحنفية والشافعية والحنابلة، ومثاله أيضًا التحصيب وهو النزول بالأبطح بعد النفر من منى، حيث يراه بعض الصحابة مندوبًا ويراه آخرون أنه وقع اتفاقًا ولا حكم له.

٣. الاختلاف في الألفاظ المشتركة: حيث يؤدي ذلك إلى اختلاف الفقهاء في المراد منها، كما في لفظ «القرء» الذي يعني في اللغة الطهر والحيض، وهو ما ورد في قوله ﷻ:

«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، ومن هنا اختلف الفقهاء في العدة بين قائل إنها ثلاثة أطهار وقائل إنها ثلاثة حيضات، ومثله لفظ «النكاح» في قوله ﷻ: «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» ، هل يراد به العقد أو الوطء؟ فمن قال المراد العقد حرمها بمجرد العقد ولم تحرم عليه من زنى بها الأب، ومن قال المراد الوطء لم تحرم عليه إلا بالدخول وتحرم عليه من زنى بها الأب.

٤. الألفاظ بين الحقيقة والمجاز: حيث يرد اللفظ في النص ولا يعلم قطعًا هل ورد على سبيل الحقيقة أم المجاز؟ كما في لفظ النكاح السابق فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ومن هنا كان الخلاف في المرأة التي نكحها الأب: هل يقصد به الوطء فتحرم به ولو لم يكن عقد، أم يراد به العقد فتحرم بمجرد العقد ولا تحرم بالوطء ولو حدث بطريق الزنا.

٥. الاختلاف في الأحاديث الواردة: لاختلافهم في أنواع من الأحاديث وشروط قبولها، كما في الآحاد والمرسل والضعيف، ومنها الخلاف في تولي المرأة نكاح نفسها: فهناك من أخذ بحديث الآحاد الوارد عن عائشة رضي الله عنها: قال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ، وهم الجمهور وقالوا لا تتولى المرأة نكاح نفسها ولا غيرها، وهناك من لم يأخذ به وأجاز لها تولي عقد النكاح عن نفسها وعن غيرها وهم الحنفية؛ لأن عائشة رضي الله عنها روت الحديث وعملت بخلافه فزوجت بنت أخيها عبد الرحمن، فكان الحديث عنها ضعيفًا أو منسوخًا لأنها لا تعمل بخلاف ما روت إلا لعلة.

قصة فقهاء العراق: ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء: أخذ كل واحد بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه، فيأخذ بالحديث الذي رواه وعلمه فأفتى به ولم يصله الحديث الآخر، ومن أشهر ما وجد في ذلك قصة اختلاف فقهاء العراق الكبار في مسألة واحدة، فقد روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال: قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ فقال: البيع باطل والشرط باطل، فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى

رسول الله ﷺ عن بيع وشرط» ، فالبيع باطل والشرط باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة فأعتقها وذلك حين شرطوا الولاء لهم» ، فأجاز النبي ﷺ البيع وأبطل الشرط، فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت بعيرًا وشرط لي حملانه إلى المدينة» ، فالبيع جائز والشرط جائز، فهنا كانت أحاديث متفرقة في وقائع مختلفة، ووصل كل فقيه حديث منها فحكم به لأنه صح عنده ولم يصله الآخر، ولو وصله لربما كان له رأي مخالف.

٦. **الاختلاف في فروع الإجماع والقياس:** حيث إن لكل مذهب طريقته في الأخذ بالإجماع وشروطه ومستنده، والإجماع السكوتي وشروطه، وكذا شروط القياس وأركانه، مما يؤدي إلى الخلاف في الفروع.

⚠ ٧. **التعارض الظاهري بين النصوص:** لوجود الناسخ والمنسوخ، أو تبدو متعارضة في الظاهر ويمكن الجمع بينها، ومن ذلك مسألة نكاح المحرم فقد اختلف الفقهاء على قولين:

الرأي:	البيان والدليل:
الحنفية (وبه قال عطاء وعكرمة):	نكاح المحرم صحيح، ولا يمنعه إحرامه من عقد النكاح وإن منعه من الجماع؛ استدلوا بما رواه جابر أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال.
المالكية والشافعية والحنابلة (وبه قال الليث والأوزاعي):	المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن عقد وهو محرم فالعقد باطل ويفسخ؛ استدلوا بما رواه يزيد بن الأصم أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، وما رواه عثمان بن عفان أنه قال: قال ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» .

٨. **الاختلاف في مصادر الفتوى:** كالاستحسان والاستصحاب والأخذ بأقل ما قيل وسد الذرائع وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والعرف، حيث يأخذ بعض

الفقهاء بأحد هذه المصادر ولا يأخذ به آخرون، ومن ذلك قول الشافعية: إن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأنه أقل ما قيل في المسألة.

٩. الخلاف في معنى الحرف: مثل حرف «في» أو «أو» أو الباء، ولذا كان خلافهم في مقدار الممسوح في الرأس: الربع أو البعض أو الكل، تبعًا لاختلافهم في المراد بالباء في قوله ﷻ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» .

١٠. الاختلاف في صيغ الأمر والنهي: كصيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وصيغة لا تفعل، فهل تكون للوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة عند عدم القرينة؟ ومن هنا اختلفوا في حكم الإشهاد على البيع وكتابة الدين في قوله ﷻ: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ» وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» ، فمنهم من جعل الأمر للوجوب ومنهم من جعله للندب والإرشاد.

مثال النهي بين التحريم والكراهة: وكذا خلافهم في الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيع أخيه، فقد نهى عن ذلك في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: قال ﷺ: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» ، فاختلفوا في حكم ذلك تبعًا لخلافهم في المراد بالنهي: هل هو على الجزم فيكون حرامًا ويبطل البيع والخطبة، أو على الكراهة فيكون مكروهًا فقط؟

١١. وجود العام والخاص: فهناك النص العام الذي يشمل الجميع ويأتي نص آخر مخصص له، وهنا يختلف الفقهاء في دلالة المسألة بناءً على اختلافهم في العام بعد التخصيص: هل دلالته قطعية أو ظنية؟ ومن أمثلة الخلاف بسبب العموم والخصوص ما ورد من زكاة الخارج من الأرض: هل يشترط فيه بلوغ النصاب أو تجب الزكاة أيًّا ما كان مقداره؟

فقه الخلاف بين الأئمة:

الاختلاف في الفروع لا الأصول: الفقهاء اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول؛ فهم متفقون فيما جاء فيه نص قاطع، وخلافهم في غير ذلك، فمثلًا هم متفقون على وجوب الصلاة، وأن الظهر أربع ركعات والعصر كذلك، ومتفقون في كيفية الركوع والسجود والجلوس للتشهد، واختلفوا في بعض فروع الصلاة كحكم قراءة الفاتحة والبسملة والجهر بها وقراءة سورة بعد الفاتحة والقراءة خلف الإمام وأحكام السهو، ومتفقون على وجوب الزكاة ويختلفون في بعض أنواعها مما لم يرد فيه نص صريح كزكاة الخضروات والفواكه وحكم زكاة الصبي والمجنون، ومتفقون على مشروعية البيع ويختلفون في حكم بعض أنواعه كالتسعير وبيع الزروع والثمار المتلاحقة والبيع بالمعاطاة.

قاعدة ظهور الاتفاق والخلاف: يلاحظ مما سبق أن الفقهاء حينما يجدون النص الصريح قطعي الثبوت والدلالة يظهر اتفاقهم؛ لأن لا حكم يعلو فوق حكم الله ورسوله، أما الخلاف فإنه يكون حيث لا يوجد نص صريح أو قطعي الثبوت والدلالة، فمتى وقعت الظنية في الثبوت أو الدلالة ظهر الخلاف، أو لم يوجد دليل إلا قياس أو معقول.

الخلاف ليس هوى: الخلاف بينهم له أسبابه ولم يكن لمجرد الهوى والتشهي أو لإشباع ملكة الجدل، ومن يتصفح كتب الفقه وأصول الفقه تظهر له هذه الأسباب بوضوح.

حكمة الله في الخلاف: حكمة الله اقتضت هذا الخلاف، فلو أراد الله أن يتوحد الجميع على رأي واحد لفعل، ولكن في هذا الخلاف ثراء وتنوعًا يفيد في تطور الحياة وتجدد الفقه وملائمة أحوال الناس المتغيرة؛ فالتشريع الإسلامي مرن ويتناسب مع كل الظروف والبيئات، فمثلًا في قوله ﷻ: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» يعلم الله أن هذا اللفظ مشترك وأنه سيؤدي إلى الخلاف، ولو أراد أن يجمع الناس على معنى واحد لنزلت الآية قاطعة فقال مثلًا ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، ولكن نزلت بهذا اللفظ المشترك لتدعم حكمة الله في الخلاف، ولا يعني هذا أن الشرع يقر كل اختلاف على وجه الإطلاق، وإنما المقصود أن يربي الناس على فقه الخلاف وأن تكون لكل وجهة نظره التي تحترم طالما كانت في دائرة الشرع.

أدب الخلاف: الفقهاء في خلافاتهم لم يخرجوا عن حدود أدب الخلاف، ولم يمنعهم ذلك من تقدير بعضهم لبعض واعتراف كل منهم بالفضل للآخرين، وكانت مناظراتهم بهدف الوصول إلى الحق لا الوثوب على الخصم.

الموقف:	الرواية:
قاعدة عامة:	ما روي عنهم أن الواحد منهم كان يقول: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
الشافعي عن أبي حنيفة:	كان يقول مرارًا: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة».
الشافعي في أدب المناظرة:	كان يقول: «ما ناظرت أحدًا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه».
الليث بن سعد مع مالك وأبي حنيفة:	قال: لقيت مالكًا في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري، قال الليث: ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك! فقال أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام.
سفيان بن عيينة في مالك:	كان يقول عن مالك: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًا ولا يحمل إلا عن ثقات الناس، وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس.
الشافعي في مالك:	كان يقول: «مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم».
عبد الله بن أحمد عن أبيه:	قال: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له، فقال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟
صالح بن أحمد ويحيى بن معين:	لقيني يحيى بن معين فقال: أما يستحي أبوك مما يفعل؟ فقلت: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي والشافعي راكب وهو يمشي آخذًا بزمام دابته، فقلت لأبي ذلك فقال: إن لقيته فقل له يقول لك أبي: إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر.
الشافعي في أحمد:	كان يعترف له بالفضل ويقدمه عند رواية الحديث، وبلغ من إعجابه به أنه كان حين يحدث عن أحمد لا يذكر اسمه بل يقول: حدثنا الثقة من أصحابنا، أو أنبأنا الثقة.

مختارات من كتاب الطهارة:

المسائل الآتية

المسألة الأولى: التطهير بالدباغ

المسألة الثانية: طهارة المني أو نجاسته

1 المسألة الأولى: التطهير بالدباغ:

نص المغني: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْهَا جِلْدُ مَا كَانَ ظَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَطْهُرُ كُلُّ جِلْدٍ بِالدَّبْغِ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَطْهُرُ كُلُّ جِلْدٍ.

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على نجاسة الميتة بجميع أجزائها، وعلى أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكّي طاهر، وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، إلا الزهري فقد روي عنه جواز الانتفاع به قبل الدبغ.

محل الخلاف: اختلفوا في جلد الميتة بعد الدبغ على قولين.

الرأي:	البيان:
الرأي الأول:	**يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فقط دون غيره** ، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق.
الرأي الثاني:	**لا يطهر جلد الميتة مطلقًا** ، دبغ أم لم يدبغ، وهو مذهب المالكية والحنابلة في المذهب، وروي عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة.

أدلة الرأي الأول:

1. **حديث سلمة بن المحبق:** قال ﷺ: «دباغ الأديم ذكاته» ، ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبه دباغ الجلد لمأكول اللحم بالذكاة، والذكاة إنما تطهر ما يؤكل لحمه لا غيره، فدل على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان مأكول اللحم.

2 **حديث ابن عباس:** قال ﷺ في جلد الميتة: «إن دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه» ، ووجه الدلالة: أن الدباغ يذهب بخبث الجلد، ولما ذهب خبثه رجع إلى حاله الأولى، فيطهر ما كان طاهرًا في الحياة دون ما كان نجسًا.

3 **القياس على الذبح:** فالذبح الذي لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة الجلد، كذبح المجوسي والمرتد، فدل على أن ما يطهر من الجلود جلد مأكول اللحم لا غيره.

٢ أدلة الرأي الثاني:

1 **قوله تعالى:** قال ﷻ: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» ، ووجه الدلالة: أن التحريم عام على اللحم والجلد، لم يخص منه شيء، وهو عام قبل الدبغ وبعده، والجلد جزء من الميتة فيكون محرمًا.

2 **حديث عبد الله بن عكيم:** كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ، ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على عدم الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، دبغ أو لم يدبغ، وهو ناسخ لغيره لأنه متأخر عنه.

3 **حديث جابر:** قال: بينا أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، فقال رسول الله ﷺ: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة» ، ووجه الدلالة: أن النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة، و«شيء» نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء منها حتى الجلود.

4 **القياس على لحم الميتة:** لأنه جزء من الميتة، فلم يطهر الجلد بشيء كاللحم، والعلة في النجاسة هي الموت، وهي علة ملازمة لا تنفك بالدبغ.

٣ الترجيح وسبب الرجحان:

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** .

قوة الأدلة: فقد استدل بحديث «دباغ الأديم ذكاته»، وحديث «إن دباغه يذهب بخبثه»، وهما نصان في أن الدباغ يطهر الجلد.

- **تعلق الطهارة بمأكول اللحم:** أن الأحاديث الصحيحة جاءت بإباحة جلد مأكول اللحم بعد دباغه، فدل على أن الطهارة متعلقة بجلد مأكول اللحم لا بغيره.
- **الجمع بين الأدلة:** أن أدلة المنع محمولة على غير مأكول اللحم، أو على ما قبل الدبغ، وأدلة الجواز محمولة على مأكول اللحم بعد الدبغ.
- **الدباغ كالذكاة:** أن الدباغ كالذكاة في إزالة الخبث، والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم، فكذلك الدباغ.

2 المسألة الثانية: طهارة المني أو نجاسته:

> **نص ابن قدامة:** وَالْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ كَالدَّمِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

> **تتمة النص:** وَقَالَ مَالِكٌ: غَسْلُ الِاحْتِلَامِ أَمْرٌ وَاجِبٌ، وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُوَ نَجِسٌ وَيُجْزِئُ فَرْكُ يَابِسِهِ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في طهارة المني أو نجاسته على قولين.

الرأي:	البيان:
الرأي الأول:	**المني نجس** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد.
الرأي الثاني:	**المني طاهر** ، وهو مذهب الشافعية في المذهب، ورواية عن أحمد عليها الحنابلة في المذهب، وبه قال علي وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعطاء وسفيان الثوري وإسحاق.

1 أدلة الرأي الأول:

1. **قوله تعالى:** قال ﷻ: «وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» ، ووجه الدلالة: أن الآية بينت أن الواجب قبل الدخول في الصلاة التطهر من الجنابة، والتطهر لا يكون إلا من النجاسة، فدلت على أن المني نجس.

2 **حديث عائشة في الغسل:** سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع ماء»، ووجه الدلالة: أنها كانت تغسله وهو ﷺ يعلم ذلك، ولو كان طاهرًا لنبهها إلى أنه غسل تنظف لا تطهير.

3 **حديث عمار بن ياسر:** قال: أتى علي النبي ﷺ وأنا على بئر أدلو ماءً في ركوة لي، فقال: «يا عمار ما تصنع؟» قلت: أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: «يا عمار إنما يُغسل الثوب من خمس: الغائط والبول والقيء والدم والمني» ، ووجه الدلالة: أنه ﷺ بين الأمور التي يُغسل منها الثوب وذكر منها المني، وهذا دليل نجاسته.

4 **أثر عائشة في غسل المكان:** أن رجلًا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه»، ووجه الدلالة: أن عائشة أمرت الغاسل بغسل مكان المني فقط، فدل على أنها ترى نجاسته، وإلا لما أمرته بالغسل.

5 **القياس على البول:** فالمني يجري في مجرى البول فينجس بملاقاته.

6 **القياس على المذي:** فإن المذي مبدأ المني ومقدمته، وقد دل الشرع على نجاسته، فإذا كان مبدؤه نجسًا فنهايته أولى.

٢ أدلة الرأي الثاني:

1 **قوله تعالى:** قال ﷻ: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا» ، ووجه الدلالة: أن الله أطلق على المني اسم الماء، والماء في أصله طاهر ما لم تخالطه نجاسة، فدل على أن المني طاهر ما لم يختلط بنجس.

2 **حديث عائشة في الفرك:** قالت: «ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه»، ووجه الدلالة: أن الفرك لا يطهر النجس، فلو كان المني نجسًا لوجب غسله، فلما اكتفت عائشة بالفرك دل على طهارته.

3 **حديث عائشة في السلت:** قالت: «كان النبي ﷺ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه»، ووجه الدلالة: أن الاكتفاء بالسلت والحت دون غسل يدل على طهارة المني، ولو كان نجسًا لوجب غسله.

4 **الأصل الطهارة:** فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل على نجاسة المني.

5 **المني مبدأ خلق الإنسان:** أن المني مبدأ خلق الإنسان، والإنسان مكرم بنص القرآن، فلا يكون أصله نجسًا، وإنما هو طاهر كما هو جميع بدنه.

٣ الترجيح وسبب الرجحان:

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** .

- **قوة الأدلة:** فقد استدل بآية إطلاق اسم الماء على المني، وحديثي عائشة في الفرك والسلت، وهما دليلان صريحان في الاكتفاء بغير الغسل.
- **الغسل محمول على النظافة:** أن الغسل الوارد في الأحاديث محمول على النظافة لا على التطهير من النجاسة؛ لأن الفرك والسلت لا يطهران النجس، فلو كان المني نجسًا لوجب غسله بالماء.
- **الأصل في الأشياء الطهارة:** ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل صريح على نجاسة المني.
- **المني مبدأ خلق الإنسان المكرم:** فلا يكون أصله نجسًا، وهو طاهر كسائر بدنه.
- **الجمع بين الأدلة:** أن أدلة النجاسة محمولة على الاستحباب أو النظافة، أو على ما اختلط بنجس، أو على المذي، لا على المني نفسه.

MARA 01105405478

مختارات في الوضوء:

المسائل الآتية

مسح الرأس	الترتيب في الوضوء	التدليك
الخارج من غير السبيلين	لمس المرأة	الشك في الطهارة
مس القبل	القهقهة في الصلاة	النوم

المسألة الأولى: مسح الرأس:

ابن قدامة: قَالَ: وَمَسْحُ الرَّأْسِ، لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ، وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وُجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِمَسْحِ الْبَعْضِ الْحَسَنُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُجْزِئُهَا مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِهَا.

الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس فرض، لقوله ﷻ: «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» .

محل الخلاف: ثم اختلفوا في المقدار الواجب على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يكفي مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس** ، وهو للحنفية، ورواية عن أحمد.
الثاني:	**يجب مسح جميع الرأس** ، وهو مذهب المالكية والحنابلة في المذهب.
الثالث:	**الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح ولو شعرة** ، وهو مذهب الشافعية.

1 أدلة الرأي الأول:

قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ، وجه الدلالة: أن الباء تدل على التبعيض، كما يقال ضربت بالسيف أي بطرف منه، والآية مجملة في مقدار البعض، فكان بيانه بفعله ﷺ حيث مسح بناصيته.

حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن مسح الناصية يكفي عن مسح ما بقي، فكان هو القدر المفروض، وفعله بيان لما في الآية من إجمال.

2 أدلة الرأي الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ، وجه الدلالة: أن الباء تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني تعميم جميع الرأس، فلا يجوز مسح بعضه.

حديث عبد الله بن زيد: أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، وجه الدلالة: أن فعله ﷺ تفسير للآية، وقد مسح جميع رأسه وأدبر ثم عاد، فدل على وجوب مسح جميعه.

3 أدلة الرأي الثالث:

قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ، وجه الدلالة: أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، فلما صلح حذفها دل على أن دخولها للتبعيض، فكان الواجب مسح البعض ولو شعرة.

حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين، وجه الدلالة: أن الناصية ما بين النزعتين وهي دون الربع، فتعين أن الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح ولو بشعرة.

NUARA 01105405478

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بأن الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح ولو شعرة.

- **قوة الدلالة:** لأن الباء في القرآن جاءت لمعنى، ولا يصح أن تكون زائدة أو للإلصاق؛ لأن الإلصاق واقع بدونها، فكان حملها على التبعيض أولى.
- **دعم السنة:** خاصة مع ما ثبت من مسحه ﷺ ناصيته، فكان الواجب مسح البعض.
- **الفرق بين الواجب والمستحب:** فكان الواجب مسح البعض، والمستحب استيعاب جميع الرأس، وهذا يوفق بين الأدلة كلها.

المسألة الثانية: الترتيب في الوضوء:

> **ابن قدامة:** وَيَأْتِي بِالطَّهَارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ.

المراد بالترتيب: ترتيب أعمال الوضوء على ما هو مذكور في آية الوضوء، واختلف الفقهاء في فرضيته على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الترتيب سنة وليس فرضًا** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
الثاني:	**الترتيب فرض من فرائض الوضوء** ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

1 أدلة الرأي الأول:

- **قوله تعالى:** «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ، وجه الدلالة: أن الله عطف بعض الأعضاء على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، ولو كان مطلوبًا لعطفه بالفاء أو «ثم»، ولكنه لم يفعل، فدل على أن الترتيب سنة.

أثر علي: «لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت»، وجه الدلالة: أن الأثر صريح في أن الترتيب ليس فرضًا، إذ لو كان فرضًا لفعله الصحابة، وهم لا يفعلون ذلك بالرأي بل نقلوه عن النبي ﷺ.

قياس الوضوء على الطهارة الكبرى: حيث لا يجب الترتيب في طهارة الجنابة، فكذلك في الوضوء، لأن كليهما طهارة من حدث، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما طهارة شرعية، فإذا لم يجب الترتيب في الكبرى فكذلك في الصغرى.

2 أدلة الرأي الثاني:

قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» ، وجه الدلالة: أن الآية أدخلت ممسوحًا وهو الرأس بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب، فكان واجبًا.

حديث عمرو بن عنبسة: في حديث إسلامه وفيه: «فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه، وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء»، وجه الدلالة: أنه ﷺ رتب أعمال الوضوء، فدل على أن الترتيب فرض.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن الترتيب فرض من فرائض الوضوء.

قوة الأدلة: لقوة أدلته الظاهرة في إفادة الترتيب، وفيها دلالة واضحة على الوجوب.

مواظبة النبي ﷺ: لمواظبة النبي ﷺ قولًا وفعلًا عليه، فلم يثبت عنه ﷺ وضوء على غير هذا الترتيب.

مواظبة الصحابة: كما واظب عليه الصحابة من بعده، ولم ينقل عنهم خلاف ذلك مع توافر الدواعي على نقله.

دلالة الآية: أن ورود مسح الرأس بين مغسولين دليل على أن الترتيب مقصود، ولا يكون مقصودًا إلا إذا كان مفروضًا.

> **ابن قدامة:** وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْرُكَ رِجْلَهُ بِيَدِهِ، وَيَتَعَهَّدَ عَقِبَيْهِ، وَالْمَوَاضِعَ الَّتِي يَزْلَقُ عَنْهَا الْمَاءُ.

المراد بالتدليك: إمرار اليد على العضو عند الغسل أو المسح مع الماء، واختلف الفقهاء في حكمه على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**التدليك سنة** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني:	**التدليك فرض** ، وهو مذهب المالكية.

1 أدلة الرأي الأول:

قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» ، وجه الدلالة: أن الله أمر بالغسل ولم يأمر بالدلك، والدلك لا يدخل في مسمى الغسل، ولو كان واجبًا لأمر الله به.

حديث عبد الله بن عمر: «دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من يؤتى أجره مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»، وجه الدلالة: أن الوضوء في الحديث لم يثبت فيه الدلك، بل مجرد إفاضة الماء، فدل على أن الدلك سنة.

قياس على إزالة النجاسة: أن النجاسة إذا زالت بصب الماء على الثوب أو المكان لم يجب الدلك، فكذلك في الوضوء، بل هو أولى لعدم النجاسة في العضو، وجه الدلالة: أن الغسل يتحقق بجريان الماء دون دلك في إزالة النجاسة، فكذلك في الوضوء.

2 أدلة الرأي الثاني:

قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، وجه الدلالة: أن الغسل المأمور به لا يتحقق إلا بالتدليك، لأن مجرد إصابة الماء لا يعتبر غسلًا إلا مع الإمرار، فكان فرضًا.

حديث أبي هريرة: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» ،

وجه الدلالة: أن الأمر بإنقاء البشرة يشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة.

قياس الطهارة من الحدث على الطهارة من الخبث: وطهارة الخبث لا تكون إلا بالدلك، فكذلك طهارة الحدث، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما طهارة شرعية، فإذا وجب الدلك في إحداهما وجب في الأخرى.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن التدليك سنة.

قوة الأدلة: لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي، وظهورها في عدم الوجوب.

حقيقة التدليك: لأن التدليك وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء، ويكفي القول باستحبابه لا بوجوبه.

ضعف حديث الخصم: والحديث الذي استدل به الرأي الثاني ضعيف، وعلى فرض صحته فهو لا يدل على وجوب التدليك.

المسألة الرابعة: الخارج النجس من غير السبيلين:

ابن قدامة: قَالَ: الْقَيْءُ الْفَاحِشُ، وَالدَّمُ الْفَاحِشُ، وَالدُّودُ الْفَاحِشُ يَخْرُجُ مِنْ الْجُرُوحِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ طَاهِرًا وَنَجِسًا، فَالطَّاهِرُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى حَالٍ مَا، وَالنَّجِسُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الْجُمْلَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَانَ مَالِكٌ، وَرَبِيعَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لَا يُوجِبُونَ مِنْهُ وُضُوءًا. وَقَالَ مَكْحُولٌ: لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ.

تقسيم الخارج: الخارج من جسد الآدمي إما من أحد السبيلين أو من غيرهما، فالخارج من السبيلين إما معتاد كالبول والغائط والريح، وإما غير معتاد كالحصى والدود.

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء، كالبول والمذي والودي والغائط والريح.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**خروج الغائط والبول ولو من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء** ، وهو مذهب الحنفية، والشافعية في وجه، والحنابلة.
الثاني:	**لا ينقض الوضوء** ، وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ» ، وجه الدلالة: أن الآية جعلت خروج الغائط والبول ناقضًا للوضوء بمجرد الخروج، ولو من غير المخرج المعتاد.

حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول»، وجه الدلالة: أن الحديث لم يفرق بين خروج الغائط والبول من المخرج المعتاد أو غيره.

العلة هي النجاسة: أن المعتبر في الغائط نجاسته، وقد خرج من الجسد فأثر فيه، بغض النظر عن مكان خروجه، وجه الدلالة: أن العلة هي النجاسة والخروج من البدن، وهي متحققة في غير المخرج المعتاد.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قياس على القيء: أن الخارج من غير المخرج المعتاد يقاس على القيء، والقيء لا ينقض الوضوء، فكذلك خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو الخروج من غير السبيلين، فإذا لم ينقض أحدهما لم ينقض الآخر.

الأصل بقاء الطهارة: أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل على النقض بخروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد، وجه الدلالة: أن الأصل براءة الذمة من وجوب الوضوء، فلا يثبت إلا بيقين.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن خروج الغائط والبول ولو من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء.

MARA 01054054178

- **الاعتبار بالنجاسة لا بالمخرج:** لأن العبرة بنجاسته لا بمخرجه، فالغائط والبول نجس باتفاق الفقهاء، فخروجه من غير مخرجه المعتاد ناقض للوضوء.
- **إجماع على نجاسته:** والخارج واحد في حقيقته، فاختلاف المخرج لا يغير من حكم النجاسة شيئًا.

الخارج غير المعتاد من السبيلين:

المراد: كالدود والحصى، واختلف الفقهاء في نقضه على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**ينقض الوضوء كالخارج المعتاد** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني:	**لا ينقض الوضوء** ، وهو مذهب المالكية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **الخروج من السبيل:** أن الخارج غير المعتاد خارج من السبيل، فأشبه المذي، فيكون ناقضًا. وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو الخروج من أحد السبيلين، فإذا نقض أحدهما نقض الآخر.
- **ملابسة البلل:** أن هذا الخارج لا يخلو من بلل تتعلق به، فينتقض الوضوء بذلك البلل، وجه الدلالة: أن البلل الملحق به إما من البول أو الغائط، وكلاهما ناقض.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **الندرة:** أن الخارج غير المعتاد من أحد السبيلين نادر الحدوث، فيقاس على الخارج من غير السبيلين، وهو لا ينقض الوضوء، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو الندرة، فإذا لم ينقض أحدهما لم ينقض الآخر.
- **الأصل بقاء الطهارة:** أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يقين في النقض بالخارج غير المعتاد، وجه الدلالة: أن الأصل براءة الذمة من وجوب الوضوء.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن الخارج غير المعتاد من السبيلين ينقض الوضوء كالخارج المعتاد.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي وظهورها في إثبات النقض.
- **الاحتياط في العبادة:** ولأن فيه احتياطًا في أمور العبادة، والخروج من مخرج الحدث مظنة الحدث.

الخارج النجس من غير السبيلين:

المراد: كالقيء والرعاف والدم من الجرح، واختلف الفقهاء فيه على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا أو فاحشًا** ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
الثاني:	**لا ينقض الوضوء** ، وهو مذهب المالكية والشافعية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر من أصابه قيء أو رعاف أن يتوضأ، وهو خارج نجس من غير المخرج المعتاد، فدل على أنه ناقض.

حديث أبي الدرداء: «أن رسول الله ﷺ قاء، فتوضأ»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ توضأ بعد القيء، وهو خارج من غير السبيلين، فدل على نقضه.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أنس: «احتجم رسول الله ﷺ، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه»، وجه الدلالة: أن الخارج من الحجامة دم نجس، ولم يتوضأ منه ﷺ، فدل على عدم النقض.

حديث ثوبان: كان رسول الله ﷺ صائمًا من غير رمضان، فأصابه غم أذاه فتقيأ، فدعاني بوضوء فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كان نجسًا.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي وظهورها في عدم النقض.
- **ضعف أحاديث الخصم:** ولأن أحاديث الرأي الأول كلها ضعيفة فيما عدا الحديث الأول، والدم فيه استحاضة ولها حكم خاص، وخرج من أحد السبيلين.
- **الأصل الطهارة:** والأصل الطهارة وعدم النقض حتى يقوم الدليل، ولم يقم دليل صحيح.

المسألة الخامسة: لمس المرأة:

> **ابن قدامة:** قَالَ: وَمُلَاقَاةُ جِسْمِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ، الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ لَمْسَ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا يَنْقُضُهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَهَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَنْقُضُ اللَّمْسُ بِحَالٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا ينتقض الوضوء من لمس المرأة مطلقًا، إلا أن يتجردا ويتعانقا** ، وهو مذهب الحنفية.
الثاني:	**لمس المرأة إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا** ، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
الثالث:	**ينتقض بلمس المرأة مطلقًا ما لم تكن من محارمه** ، وهو مذهب الشافعية.

1 أدلة الرأي الأول:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ، وجه الدلالة: أن المراد باللمس الجماع، لأن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكون إلا من اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد.

حديث عائشة: «لا تعاد الصلاة من القبلة، كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه، ويصلي ولا يتوضأ»، وجه الدلالة: أن القبلة أشد من المس باليد، فإذا لم تنقض فالمس أولى.

تعليل: أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما ينقض لأنه يفضي إلى خروج الحدث، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث وهي الشهوة، وجه الدلالة: أن اللمس بغير شهوة لا يفضي إلى خروج حدث، فلا ينقض.

2 أدلة الرأي الثاني:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ، وجه الدلالة: أن الله أمر بالطهارة من لمس النساء، وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين بشهوة.

أثر عبد الله بن عمر: «إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها»، وجه الدلالة: أن الأثر يظهر أن اللمس ينقض إن كان بشهوة، لأن القبلة من الشهوة بخلاف اللمس من غير شهوة.

3 أدلة الرأي الثالث:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ، وجه الدلالة: أن حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين، فنقض الوضوء بمجرده.

أثر ابن مسعود: «القبلة من اللمس، ومنها الوضوء»، وجه الدلالة: أن الأثر يظهر أن اللمس ينقض مطلقًا بشهوة وبدونها.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن لمس المرأة إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي وظهورها في تقييد النقض بالشهوة.

MNARA 01105405473

تعليل الحكم: ولأن اللمس ليس ناقضًا بذاته، وإنما لما يفضي إليه من خروج الحدث، فاعتبرت حالة الشهوة التي هي مظنة خروج الحدث.

المسألة السادسة: الشك في الطهارة:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يتوضأ.

محل الخلاف: واختلفوا فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة.
الثاني:	**إن كان الشك يلحقه كثيرًا وهو الموسوس فهو على الطهارة، وإن لم يلحقه كثيرًا فهو محدث** ، وهو مذهب المالكية في المذهب، وبه قال الحسن.

1 أدلة الرأي الأول:

حديث عباد بن تميم: عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» .

حديث أبي هريرة: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» ، وجه الدلالة: أن الحديثين صريحان في أن الحدث لا يقع إلا بيقين، وأن الشك لا يعمل به مع اليقين.

القاعدة الفقهية: اليقين لا يبطل بالشك، وجه الدلالة: أن يقين الطهارة لا يزول بالشك في الحدث، فوجب البقاء على الأصل.

2 أدلة الرأي الثاني:

- **الشك يبطل الطهارة:** أن الشك في الطهارة يبطلها، ولا يصح له دخول الصلاة مع الشك، وجه الدلالة: أن الطهارة شرط للصلاة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
- **اشتغال الذمة باليقين:** أن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالإتيان بها بيقين، والطهارة شرط فيها، والشك في حصول الشرط يوجب الشك في حصول المشروط، وجه الدلالة: أن الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين الطهارة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وصحة ما ورد فيه من السنة.
- **ثبوت الحكم بالسنة الصحيحة:** ولأن هذا ما ورد في صحيح السنة، فيجب العمل به.
- **منع الوسوسة:** ولأن من بدأ في الشك يزيد معه الأمر فيصل إلى حد الوسوسة، فيجب قطع دابر الشيطان بالأخذ باليقين وطرح الشك.

المسألة السابعة: مس القبل:

ابن قدامة: قَالَ: وَمَسُّ الْفَرْجِ، الْفَرْجُ اسْمٌ لِمَخْرَجِ الْحَدَثِ، وَيَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ، وَالدُّبُرَ، وَقُبُلَ الْمَرْأَةِ، وَفِي نَقْضِ الْوُضُوءِ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا وُضُوءَ فِيهِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أنه إذا مس الإنسان ذكره بشهوة ينتقض وضوؤه.

1 حكم مس الذكر بغير شهوة:

محل الخلاف: اختلفوا في مسه بغير شهوة على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**من مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه** ، وهو مذهب الحنفية، وسحنون من المالكية.
الثاني:	**من مس ذكره بغير شهوة ينتقض وضوؤه بمجرد المس** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث طلق بن علي: أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ: «لا، إنما هو بضعة منك» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه وصفه بأنه بضعة منه، والمرء إذا مس بضعة منه لا ينتقض وضوؤه.

أثر علي: «لا أبالي مسسته، أو أرنبة أنفي»، وجه الدلالة: أن الأثر يدل على عدم النقض بمس الذكر، لأن الصحابة لا يقولون ذلك بالرأي بل عن توقيف.

تعم به البلوى: أن مس الذكر مما تعم به البلوى، والأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء منه أحاديث آحاد، فلو وجب الوضوء منه لجاءت على سبيل التواتر، وجه الدلالة: أن ما تعم به البلوى لا يخفى حكمه، فلو كان ناقضًا لتواتر نقله.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث بسرة بنت صفوان: أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في الأمر بالوضوء من مس الذكر، والأمر يقتضي الوجوب.

حديث أبي هريرة: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» ، وجه الدلالة: أن الحديث نص في وجوب الوضوء بمجرد مس الذكر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن من مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه.

MIARA 01054054478

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وصراحة حديث «إنما هو بضعة منك» في عدم النقض.
- **كونه بضعة من الجسد:** ولأن الذكر بضعة من المرء وعضو من أعضاء جسده، فلا ينتقض به الوضوء كغيره ما لم يمسه بشهوة.

2 حكم مس المرأة فرجها:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم مس المرأة فرجها على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا ينقض وضوءها** ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في قول.
الثاني:	**ينقض الوضوء** ، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **قياس على ذكر الرجل:** قياس فرج المرأة على ذكر الرجل في أحاديث عدم النقض، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما عضوًا من أعضاء الجسد، فإذا لم ينقض أحدهما بغير شهوة لم ينقض الآخر.
- **الأصل بقاء الطهارة:** أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وجه الدلالة: أن الأصل براءة الذمة من وجوب الوضوء، فلا يثبت إلا بيقين.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث عمرو بن شعيب:** عن أبيه عن جده قال: قال لي رسول الله ﷺ: «من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر من مست فرجها أن تتوضأ، فدل على أن مس الفرج ناقض.
- **حديث زيد بن خالد:** سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» ، وجه الدلالة: أن لفظ «من» يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل ذكر الرجل وقبل المرأة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن مس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي وظهورها في عدم النقض.
- **عموم البلوى:** ولأنه أمر تعم به البلوى، ولو كان ناقضًا لبينه النبي ﷺ في أحاديث متواترة.
- **القياس على مس الذكر:** وإذا كان مس الذكر بغير شهوة لا ينقض فكذا مس المرأة فرجها.

المسألة الثامنة: القهقهة في الصلاة:

> **ابن قدامة:** وَلَيْسَ فِي الْقَهْقَهَةِ وُضُوءٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ الْقَهْقَهَةِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ دُونَ خَارِجِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ.

المراد بالقهقهة: الضحك بصوت يسمعه من بجانبه، وقد اتفق الفقهاء على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وكذلك في الصلاة التي ليست ذات ركوع وسجود، واختلفوا في القهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء** ، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري.
الثاني:	**لا تنقض الوضوء** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عطاء وعروة والزهري وإسحاق.

1 أدلة الرأي الأول:

- **حديث أبي العالية:** أن النبي ﷺ صلى بأصحابه وفي القوم رجل ضرير البصر، فوقع في البئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي ﷺ، فلما صلى أمر كل من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالوضوء لمن قهقه في الصلاة، ولو لم ينتقض بها ما أمر بذلك، والأمر للوجوب.

حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ضحك في الصلاة قرقرة، فليعد الوضوء والصلاة» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن من قهقه في الصلاة ينتقض وضوؤه.

تعليل: أن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع، والضحك ينافيه، فناسب أن يكون عقوبة بإنتقاض الطهارة زجرًا. وجه الدلالة: أن في نقض الوضوء بالقهقهة زجرًا عن الإخلال بخشوع الصلاة.

2 أدلة الرأي الثاني:

أثر جابر: «ليس عليه إعادة الوضوء» في الضحك في الصلاة، وجه الدلالة: أن الأثر صريح في عدم نقض الوضوء بالضحك في الصلاة.

حصر النواقض: أن الأمور التي تنقض الوضوء محصورة في أسباب وردت بها النصوص، ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلًا. وجه الدلالة: أن الأصل عدم النقض، ولا دليل صحيح على النقض.

قياس ما داخل الصلاة على خارجها: أن القهقهة لا تبطل الوضوء خارج الصلاة، فلا تبطله داخلها، وجه الدلالة: أن القهقهة ليست حدثًا في نفسها، فوجودها في الصلاة لا يغير حكمها.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي، وعدم نهوض أدلة الخصم على إثبات النقض.

عدم كونها حدثًا: ولأن القهقهة ليست حدثًا ولا تفضي إليه، فوجودها في الصلاة كوجودها خارجها.

ضعف حديث الحنفية: والحديث الذي استدل به الحنفية مرسل لا يثبت، وهو مخالف للأصول، إذ كيف يكون الشيء ناقضًا في الصلاة وغير ناقض خارجها.

MARA 01105405478

> **ابن قدامة:** الضَّرْبُ الثَّانِي: النَّوْمُ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِرَارًا مُضْطَجِعًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

١ أصل النقض بالنوم:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم انتقاض الوضوء بالنوم على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الوضوء ينقض بالنوم مطلقًا ثقيلًا كان أو خفيفًا** ، وبه قال جمع من التابعين منهم الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والمزني.
الثاني:	**لا ينتقض بالنوم مطلقًا** ، وهو قول الشافعي في القديم، وبه قال أبو موسى الأشعري وأبو مجلز وحميد الأعرج وسعيد بن المسيب.
الثالث:	**النوم ناقض في الجملة** ، وبه قال جمهور العلماء، واختلفوا في صفة النوم الناقض.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة متحقق في النائم، والأمر للوجوب.

حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ عد النوم من الأحداث التي تنقض الوضوء.

قياس النوم على الإغماء: بجامع ستر العقل، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو زوال الإدراك، والإغماء ناقض، فكذا النوم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر أنس: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون»، وجه الدلالة: أن الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم بالنوم ولو كان ناقضًا لما أقرهم النبي ﷺ.

حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» ، وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في أن النوم ليس من نواقض الوضوء.

اليقين لا يزول بالشك: أن من نام وهو متوضئ فقد تيقن الطهارة وشك في زوالها، واليقين لا يزول بالشك، وجه الدلالة: أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عنها إلا بيقين.

الراجح في أصل النقض: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بأن النوم ناقض في الجملة.

كونه مظنة الحدث: لأن النوم مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظان التي تقوم مقام المؤثر.

اتفاق عامة أهل العلم: ولأنه قول عامة أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا القليل.

2 صفة النوم الناقض:

محل الخلاف: اختلف القائلون بأن النوم ناقض في الجملة في صفته على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**النوم على هيئة من هيئات المصلي لا ينقض، وإن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقض** ، وهو مذهب الحنفية، وبه قال ابن عمر.
الثاني:	**النوم الثقيل ينقض، والخفيف لا ينقض** ، وهو مذهب المالكية والحنابلة في المذهب، وبه قال الزهري وربيعة والأوزاعي.
الثالث:	**إن نام ممكّنًا مقعدته من الأرض لم ينقض، وإن لم يكن ممكّنًا انتقض** ، وهو مذهب الشافعية في الصحيح، وأحمد في رواية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

MARA 01105405478

حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن النوم على هيئة الساجد لا ينقض.

حديث عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» ، وجه الدلالة: أن الحديث فرق بين النوم جالسًا ومضطجعًا، فدل على أن الأول لا ينقض والثاني ينقض.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر أنس: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون»، وجه الدلالة: أن هذا النوم كان خفيفًا أثناء جلوسهم، فدل على أن الخفيف لا ينقض.

أثر ابن عباس: «بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقلت لها: إذا قام رسول الله ﷺ فأيقظيني، فقام رسول الله ﷺ، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدًا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين»، وجه الدلالة: أن النوم الخفيف لا ينقض، لأنه لو كان ناقضًا لبين له ذلك.

تعليل: أن النوم مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظان، وجه الدلالة: أن النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو مظنة له، فإذا كان خفيفًا لا يفضي إلى حدث لم ينقض.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول»، وجه الدلالة: أن الحديث ذكر النوم في الأحداث، فدل على أنه ناقض.

حديث عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «من نام جالسًا، فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه، فعليه الوضوء» ، وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أن النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما هو دليل على إمكان خروج الريح.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن النوم الثقيل ينقض، والخفيف لا ينقض.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في التفريق بين الثقيل والخفيف.
- **كون الثقيل مظنة خروج الريح:** ولأن النوم الثقيل مظنة خروج الريح، لأنه مستغرق لا يبقى معه إدراك.
- **إحساس النائم بالخفيف:** وأما الخفيف فيحس فيه النائم بخروج الريح، فالنوم ليس حدثًا بذاته وإنما مظنة له.

المسألة العاشرة: أكل لحم الإبل:

> **ابن قدامة:** وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْإِبِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، نِيئًا وَمَطْبُوخًا، عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا. وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ إِلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا ينقض الوضوء** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب، وأحمد في رواية.
الثاني:	**ينقض الوضوء** ، وهو مذهب الشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب.

1 أدلة الرأي الأول:

حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيّرت النار»، وجه الدلالة: أن قوله «كان آخر الأمرين» يدل على نسخ الحكم بالنقض، فدل على أنه لا ينقض.

أثر علي: أنه طعم خبزًا ولحمًا، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: «إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل»، وجه الدلالة: أن الأثر نص صريح في أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج لا بما دخل.

قياس على لحم الغنم: قياس لحم الإبل على لحم الغنم، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما لحمًا مأكولًا، فإذا لم ينقض أحدهما لم ينقض الآخر.

2 أدلة الرأي الثاني:

حديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالوضوء من لحوم الإبل وفرق بينها وبين لحوم الغنم، والأمر يقتضي الوجوب.

حديث البراء بن عازب: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضؤوا منها» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل صريح في الوجوب، فيكون ناقضًا.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في عدم النقض.

حقيقة الوضوء: ولأن الوضوء إنما يكون من حدث أو سببه، ولحم الإبل وإن كانت به لزوجة لكنه طعام طيب يدخل الجسم، والوضوء يكون من خروج الخبائث.

حمل أحاديث الخصم على غسل اليد: ويحمل الوضوء المذكور في الأحاديث الأخرى على غسل اليدين بعد الأكل لا الوضوء الشرعي.

مختارات في التيمم والمسح:

المسائل الآتية

أسباب التيمم	فقدان الماء والصعيد	وجود الماء بعد التيمم
التيمم مبيح أم رافع	إمامة المتيمم للمتوضئين	مسائل أخرى

المسألة الأولى: أسباب التيمم:

ابن قدامة: فَصْلٌ: فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ، بِأَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُمْ، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ، فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا يُصَلِّي.

التيمم لغة: القصد، ومنه قوله سبحانه: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» ، ثم صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب.

التيمم اصطلاحًا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.

أسباب التيمم: العجز عن استعمال الماء حسًا أو شرعًا، وأهمها فقد الماء حقيقة.

موضع الاتفاق: على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يتيمم، سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا، في طاعة أو معصية، وكذا من فقد الماء في الحضر عند جمهور الفقهاء.

قوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ، وجه الدلالة: أن الآية تدل بمطلقها على إباحة التيمم في كل سفر لمن فقد الماء، وفي الحضر كذلك.

MIA 01105405478

حديث أبي ذر: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل التيمم طهور المسلم إلى غاية وجود الماء، ولم يفرق بين سفر وحضر.

تعليل: أن التيمم حكمه لا يختص بالسفر، فأبيح في سفر المعصية كما في سفر الطاعة، وفي السفر القصير والطويل، وجه الدلالة: أن العلة هي فقد الماء، وهي متحققة في جميع هذه الأحوال.

المسألة الثانية: فقدان الماء والصعيد الطيب:

المقدمة: إذا فقد من يريد الصلاة الماء والصعيد الطيب معًا، كما لو كان محبوسًا أو مقيدًا، فما حكم صلاته؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يصلي، ويقضي صلاته متى تمكن من الطهارة** ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في وجه.
الثاني:	**يصلي ويعيد متى قدر على الماء أو الصعيد** ، وهو مذهب ابن القاسم من المالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في وجه.
الثالث:	**يصلي حسب حاله ولا قضاء عليه** ، وهو مذهب الحنابلة في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» ، وقوله: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» ، وجه الدلالة: أن الله أمر بالطهارة وضوءًا أو تيممًا، فلما فقدهما لم تجب عليه صلاة، ويقضي متى تمكن من الطهارة.

حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» ، وجه الدلالة: أن الطهارة شرط للصلاة، فإذا تعذرت تعذرت الصلاة، ووجب القضاء عند التمكن.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

الآيات والأحاديث السابقة: في وجوب التطهر، وجه الدلالة: أنها تدل على وجوب الصلاة مع الطهارة، فإذا تعذرت الطهارة بنوعيها صلى وأعاد حين توافر أحدهما.

تعليل: أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عاقلًا، فإذا تعذرت الطهارة صلى على حسب حاله، ثم أعاد عند التمكن، وجه الدلالة: أن سقوط الصلاة بالكلية خلاف الأصل، فوجب الإتيان بها مع الإعادة.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، وجه الدلالة: أن الله أمر بتقواه على قدر الاستطاعة، والصلاة رأس التقوى، فكان على فاقد الطهورين الصلاة بقدر حاله.

تعليل: أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عجز عنها سقط، كاستقبال القبلة وستر العورة، وجه الدلالة: أن سقوط الشرط بالعجز عنه يوجب سقوط وجوبه، فتصح الصلاة بدونه.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بأنه يصلي حسب حاله ولا قضاء عليه.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في سقوط الشرط بالعجز عنه.

عدم سقوط الصلاة: ولأن الطهارة شرط متى تعذر لم تسقط الصلاة.

عدم وجوب القضاء: وإذا صلى على حسب حاله لم يجب عليه القضاء، وإلا ما لزمته الصلاة أصلًا.

MNARA 01105405478

المسألة الثالثة: وجود الماء بعد التيمم:

المقدمة: إذا تيمم المقيم الفاقد للماء وصلى، ثم وجد الماء، فهل يعيد ما صلاه؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يبطل تيممه، ويعيد ما صلاه** ، وهو مذهب جمهور الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية في المذهب، وأحمد في رواية.
الثاني:	**لا يعيد الصلاة وإن وجد الماء في الوقت** ، وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية، والمالكية في المشهور، وأحمد في رواية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أبي ذر: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط التيمم بفقد الماء، فمتى وجده بطل تيممه، ووجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.

تعليل: أن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل، فلم يسقط معه فرض الإعادة، كما لو صلى بنجاسة نسيها، وجه الدلالة: أن ندرة العذر وعدم اتصاله يوجب الاحتياط بإعادة الصلاة.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

الإتيان بالمأمور: أن المتيمم قد أتى بما أمر به فخرج من عهدته، وجه الدلالة: أن الإتيان بالمأمور يبرئ الذمة، فلا يعيد الصلاة إن وجد الماء.

قياس على المريض والمسافر: أنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو العذر المبيح للتيمم، فإذا لم يعد أحدهما لم يعد الآخر.

MARA 01105405478

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأنه لا يعيد الصلاة وإن وجد الماء في الوقت.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في براءة الذمة بالإتيان بالمأمور.
- **عدم تعدد الفرض:** ولأن الصلاة تمت بالطهارة المتوافرة، فسقط بها الفرض، ولا يلزم الفرض مرتين.

المسألة الرابعة: التيمم مبيح أم رافع:

> **ابن قدامة:** وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَثَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، بَلْ مَتَى وَجَدَهُ أَعَادَ الطَّهَارَةَ، جُنُبًا كَانَ أَوْ مُحْدِثًا وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ يُبِيحُ الصَّلَاةَ، فَيَرْفَعُ الْحَدَثَ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في التيمم: هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء** ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في قول.
الثاني:	**التيمم مبيح للصلاة مع قيام الحدث حقيقة** ، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» ، وجه الدلالة: أن الله سمى التيمم تطهيرًا، والتطهير يقتضي رفع الحدث.

حديث جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الأرض طهورًا، فكان التيمم منها رافعًا للحدث كالماء.

قياس على طهارة الماء: أن التيمم طهارة عن حدث تبيح الصلاة، فيرفع الحدث كطهارة الماء، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما طهارة شرعية تبيح الصلاة، فإذا رفع أحدهما الحدث رفع الآخر.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أبي ذر: أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا له النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل ثم قال له: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمره بالغسل عند وجود الماء، فدل على أن التيمم لم يرفع الحدث، وإنما أباح الصلاة.

حديث عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم، فقال: «ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قال «يكفيك» ولم يقل «يطهرك»، فدل على أنه مبيح لا رافع.

تعليل: أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، فلا يرفعه مع عدمه، وجه الدلالة: أن ما لم يرفع الحدث في حال لم يرفعه في حال أخرى، فوجب أن يكون مبيحًا لا رافعًا.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء.

تسمية الله له طهارة: لأن الله سبحانه سماه طهارة، والطهارة تقتضي رفع الحدث.

تسمية الرسول له وضوءًا وطهورًا: فقد سماه الرسول ﷺ وضوءًا وطهورًا، فدل على أنه رافع للحدث كالماء.

المسألة الخامسة: إمامة المتيمم للمتوضئين:

محل الخلاف: هل يجوز أن يؤم من تطهر بالتيمم المتوضئين؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ** ، وهو مذهب جمهور الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية إذا كان المتيمم لا يلزمه القضاء.
الثاني:	**لا يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ** ، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية إذا كان المتيمم يلزمه القضاء.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قصة عمرو بن العاص: قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر عمرو بن العاص على إمامته وهو متيمم، ولو كان غير جائز لبينه.

قياس على الطهارة المائية: أن التيمم نوع طهارة كالغسل والوضوء، فجاز للمتيمم الإمامة كغيره، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما طهارة شرعية تبيح الصلاة، فإذا جازت الإمامة بأحدهما جازت بالآخر.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث جابر: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» ، وجه الدلالة: أن الحديث صريح في النهي عن إمامة المتيمم للمتوضئ.

أثر ابن عمر: أصاب ابن عمر رضي الله عنهما جنابة في سفر، فتيمم، فأمرني، فصليت به، وكنت متوضئًا، وجه الدلالة: أن ابن عمر لم يؤم بنفسه مع تيممه، بل أمر من هو متوضئ أن يؤم، فدل على عدم الجواز.

تعليل: أن المتيمم أقل من المتطهر بالماء في المرتبة، فلا يؤمه في الصلاة، وجه الدلالة: أن الأقل مرتبة لا يتقدم على الأعلى فيها.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بجواز إمامة المتيمم للمتوضئ.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في إقرار النبي ﷺ عمرو بن العاص على إمامته.
- **ضعف حديث الخصم:** ولأن الحديث والأثر الذي استدل به الرأي الثاني ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.
- **حمل أثر ابن عمر على التورع:** وعلى فرض صحة الأثر فإن ابن عمر فعله تورعًا لا لعدم الجواز.
- **القياس على الوضوء:** ولأن الطهارة بالتيمم كالطهارة بالوضوء.

المسألة السادسة: ما يستباح بالتيمم من الصلاة:

> **ابن قدامة:** إِذَا نَوَى الْفَرْضَ اسْتَبَاحَ كُلَّ مَا يُبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ مِنْ النَّفْلِ، قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةٍ غَيْرِ رَاتِبَةٍ، وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ النَّفْلَ تَبَعٌ لِلْفَرْضِ، فَلَا يَتَقَدَّمُ الْمَتْبُوعَ.

محل الخلاف: وقع الخلاف في مسألتين: الأولى: إذا نوى بالتيمم النفل فصلى به الفريضة، والثانية: إذا تيمم للفريضة فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

1 إذا نوى بالتيمم النفل فصلى به الفريضة:

الرأي:	البيان:
الأول:	**من تيمم للنفل صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث** ، وهو مذهب الحنفية.
الثاني:	**من تيمم للنفل لم يصل به الفريضة** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل التيمم طهارة مطلقة، ولم يحدد به نوع عبادة، فجاز له أن يصلي به الفريضة والنافلة.

حديث أبي ذر: أن النبي ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعله وضوءًا مطلقًا، فجاز به كل صلاة كالوضوء بالماء.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

التيمم مبيح: أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعًا للحدث، فلم يكن له أن يصلي به إلا ما نواه من نفل، وجه الدلالة: أن كونه مبيحًا يقتضي قصر الإباحة على ما نواه.

تعليل: أن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع، وجه الدلالة: أن التابع لا يصح أن يكون أصلًا لما هو تبع له.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن من تيمم للنفل صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث.

التيمم طهارة بديلة: لأن التيمم طهارة بديلة تقوم مقام الأصل.

القياس على الوضوء: ومن توضأ ليصلي نافلة جاز له أن يصلي به الفريضة.

2 ما يصح به التيمم من الفرائض:

الرأي:	البيان:
الأول:	**من تيمم لفريضة صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل** ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

الثاني: **من تيمم لفريضة لم يصل به إلا صلاة واحدة** ، وهو مذهب المالكية والشافعية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أدلة مشروعية التيمم: وهي لم تحدد أن التيمم يكون لكل صلاة، بل جاءت مطلقة كالوضوء، وجه الدلالة: أن إطلاق النص يقتضي جواز كل صلاة به.

قياس التيمم على الوضوء: فكما يصح بالوضوء كل فرض ونفل ما لم يحدث، فكذلك التيمم، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما طهارة شرعية، فإذا جازت بكل منهما صلوات متعددة جازت بالأخرى.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر ابن عمر: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم لكل صلاة، وجه الدلالة: أن الأثر يدل على أن التيمم لا تصح به إلا صلاة واحدة.

أثر علي: قال: «يتيمم لكل صلاة»، وجه الدلالة: أن قول الصحابي في العبادة لا يكون إلا عن توقيف، فدل على وجوب التيمم لكل صلاة.

قياس على الاستحاضة: أن التيمم طهارة ضرورة، فلا تصح به إلا صلاة واحدة كالاستحاضة، وجه الدلالة: أن طهارة الضرورة لا تصح بها صلوات متعددة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن من تيمم لفريضة صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل.

عموم أدلة الطهارة: لأن أدلة الطهارة عامة، فكان كالوضوء في كل شيء.

التيمم بديل الوضوء: ولأن التيمم طهارة بديلة للوضوء، فجاز بها ما يجوز بالوضوء ما لم يحدث.

المسألة السابعة: المسح على الجورب:

ابن قدامة: وَكَذَلِكَ الْجَوْرَبُ الصَّفِيقُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إِذَا مَشَى فِيهِ، إِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ بِالشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْخُفِّ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا، لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ

الْقَدَمِ الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِغَيْرِ نَعْلٍ: إِذَا كَانَ يَمْشِي عَلَيْهِمَا، وَيَثْبُتَانِ فِي رِجْلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ.

المراد بالجورب: غشاء يتخذ للقدمين من صوف أو قطن للدفء، واختلف الفقهاء في حكم المسح عليه على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز المسح على الجورب متى كان مصنوعًا من الجلد كالخفين** ، وهو مذهب أبي حنيفة، والمالكية في المذهب، والشافعية في وجه.
الثاني:	**يجوز المسح على الجورب مطلقًا إذا كان صفيقًا** ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة.
الثالث:	**لا يجوز المسح على الجورب مطلقًا** ، وهو رواية عن مالك.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

الأصل في الرجلين الغسل: أن الأصل في الرجلين الغسل، فإذا سقط فلابد من دليل صريح، وهذا واقع في الخف لا الجورب، فإن كان منعلًا أو مصنوعًا من الجلد أشبه الخف، وجه الدلالة: أن ما لم يرد به دليل يبقى على الأصل، وهو الغسل.

اختلاف صنعة الجوارب: أن الجوارب تختلف صنعها، فتصنع من الجلد والصوف والقطن، فكان مشترطًا فيها أن تكون مصنوعة من الجلد ليقاس على الخفين، وجه الدلالة: أن المشابهة للخف لا تتحقق إلا إذا كان من الجلد.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث المغيرة بن شعبة: قال: «توضأ النبي ﷺ، ومسح على الجوربين والنعلين»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ مسح على الجوربين، فكان فعله دليلًا على المشروعية، والجورب في ذلك الوقت كان صفيقًا.

حديث ثوبان: قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وجه الدلالة: أن التساخين هي ما يتخذ للدفء من القدم، ومنها الجورب، فدل على جواز المسح عليه.

قياس على الخفين: قياس المسح على الجورب على المسح على الخفين، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما حائلًا يلبس في القدم، فإذا جاز المسح على أحدهما جاز على الآخر.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

الرخصة لا تقاس: أن المسح رخصة، والرخصة لا تقاس، وجه الدلالة: أن الرخصة ثبتت على خلاف الأصل، فلا يقاس عليها غيرها.

عدم إمكان المشي: أن الجورب ليس كالخف في إمكان متابعة المشي عليه، وجه الدلالة: أن عدم إمكان المشي عليه يمنع من قياسه على الخف.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بجواز المسح على الجورب مطلقًا إذا كان صفيقًا.

ورود الأحاديث والآثار: لأن الأحاديث والآثار الصحيحة وردت بجواز المسح على الجورب.

الوسط بين القولين: ولأن هذا القول وسط بين القولين.

الفرق بين الجلد وغيره: فلو كان مصنوعًا من الجلد لكان خفًا.

مخالفة القول الثالث للأحاديث: ولو أخذنا بالقول الثالث لكان مخالفًا للأحاديث.

1 المسح على الجورب الرقيق:

محل الخلاف: اختلف القائلون بجواز المسح على الجورب في حكم الرقيق على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز المسح على الجورب الرقيق** ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.
الثاني:	**لا يجوز المسح على الجورب الرقيق** ، وهو مذهب المالكية في المذهب، والشافعية في الصحيح، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **إطلاق الأدلة:** الأدلة السابقة في جواز المسح على الجورب مطلقًا، ولم ترد مقيدة بكونه صفيقًا، وجه الدلالة: أن إطلاق النص يقتضي جواز المسح على الرقيق والصفيت.
- **صدق الاسم:** أن الجورب الرقيق يصدق عليه اسم الجورب، فيدخل في عموم الأدلة، وجه الدلالة: أن الاسم يشمل الرقيق والصفيت، فوجب دخوله في الحكم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حكم المكشوفة:** أن القدم حين يلبس عليها الجورب الرقيق تصبح في حكم المكشوفة، وجه الدلالة: أن المكشوفة فرضها الغسل، فكذلك ما في حكمها.
- **الرخصة والمشقة:** أن المسح رخصة، والرخصة لا تكون إلا عند المشقة، والجورب الرقيق ملبوس ترفه لا ضرورة، وجه الدلالة: أن انتفاء المشقة يمنع من الأخذ بالرخصة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بعدم جواز المسح على الجورب الرقيق.

- **الرخصة عند المشقة:** لأن المسح رخصة لا تكون إلا عند المشقة.
- **كونه ملبوس ترفه:** فإن كان الجورب رقيقًا فملبوس ترفه لا ضرورة، فلم يكن المسح عليه جائزًا.

المسألة الثامنة: شروط المسح على الخف أو الجورب:

ذكر الفقهاء: ذكر الفقهاء شروطًا لصحة المسح على الخف والجورب.

الشرط الأول: أن يكون الخف طاهرًا، فلو كان نجسًا أو مصنوعًا من جلد نجس كالميتة قبل الدبغ، أو جلد الخنزير، لم يصح المسح عليه.

1 الشرط الثاني: أن يكون ملك الخف مباحًا:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في المسح على الخف المحرم كالمغصوب على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز المسح على الخف المحرم** ، وهو مذهب الحنفية وجمهور الشافعية.

الثاني: **لا يجوز المسح على الخف المحرم مطلقًا** ، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

عدم المانع: أنه لم يوجد ما يمنع من المسح عليه، وكونه مغصوبًا منهي عنه لأمر خارج، وجه الدلالة: أن النهي عن الغصب لا يمنع صحة العبادة.

الرخصة لا تناط بالمعاصي: أن المسح على الخف رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي، وجه الدلالة: أن الرخصة شرعت للتيسير، فلا تؤخذ بمعصية.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث المسبل إزاره: عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول الله ﷺ: «اذهب فتوضأ» ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له: «اذهب فتوضأ» ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: يا رسول الله ما لك أمرته يتوضأ؟ قال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره» ، وجه الدلالة: أن إسبال الإزار وهو محرم منع من قبول الصلاة، فكذلك الخف المحرم.

الرخص لا تناط بالمعاصي: أن المسح رخصة، والقاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وجه الدلالة: أن الرخصة لا تؤخذ بمعصية.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بعدم جواز المسح على الخف المحرم مطلقًا.

الرخصة لا تناط بالمعاصي: لأن المسح رخصة، ولا تؤخذ رخص الله بمعاصيه.

دلالة حديث المسبل: فإن إسبال الإزار وهو محرم منع من قبول الصلاة، فكذلك الخف المحرم.

الشرط الثالث: أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، فإن كان مقطوعًا أو به خرق يسير جاز المسح عليه عند جمهور الفقهاء.

الشرط الرابع: إمكان متابعة المشي على الخف، وهو ما عليه جمهور الفقهاء.

الشرط الخامس: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى لا الكبرى، فلا يجوز المسح في الجنابة والحيض والنفاس.

الشرط السادس: أن يلبس الخف على طهارة مائية، لا على تيمم.

2 الشرط السابع: المدة:

محل الخلاف: أن يكون المسح في المدة المسموح بها شرعًا. واختلف الفقهاء في المدة على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**المسح مباح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة**، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومالك في رواية.
الثاني:	**المسح مباح بدون توقيت**، وهو مذهب المالكية في المشهور.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر علي: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناه فقال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حدد المدة، فوجب التحديد بها.

حديث صفوان بن عسال: قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بترك النزع ثلاثة أيام في السفر، فدل على التحديد.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر عمر: عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فدخلت على عمر وعلي خفان، فقال لي: متى عهدك بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال: «أصبت السنة»، وجه الدلالة: أن عمر لم يحدد له وقتًا معينًا، فدل على أن المسح غير مؤقت.

حديث أبي بن عمارة: أن رسول الله ﷺ قال: «أمسح على الخفين؟» قال: «نعم»، قال: يومًا؟ قال: «ويومين»، قال: وثلاثًا؟ حتى بلغ سبعًا، قال له: «وما بدا لك»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يحدد مدة، فدل على أن المسح غير مؤقت.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بتحديد مدة المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.

ثبوت التحديد بأحاديث صحيحة: لأن التحديد بمدة معينة ثبت بأحاديث صحيحة، فكانت مقيدة للمطلقة التي استدل بها أصحاب الرأي الثاني.

حمل المطلق على المقيد: لأن المطلق يحمل على المقيد.

المسألة التاسعة: نزع الخف أو الجورب بعد المسح:

المقدمة: إذا لبس الرجل خفًا على طهارة، ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه، ثم خلعه، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**ينتقض وضوؤه بنزع الخف**، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق.
الثاني:	**لا ينتقض وضوؤه**، وهو مذهب بعض الحنابلة، وبه قال الحسن وقتادة وسليمان بن حرب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **زوال حكم المسح:** أن حكم طهارة المسح قد زال بنزع الخف، فينتقض وضوؤه، وجه الدلالة: أن زوال محل الرخصة يوجب زوال حكمها.
- **عدم طهارة القدم:** أن المسح على الخف أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الماسح الخف من رجله تكون بذلك القدم غير ممسوحة ولا مغسولة، فيبطل الوضوء، وجه الدلالة: أن انتفاء طهارة عضو من أعضاء الوضوء يبطله.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **الأصل بقاء ما كان:** أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنقض إلا بدليل شرعي، وجه الدلالة: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عنه إلا بدليل.
- **قياس على حلق الشعر:** قياس نزع الخف على ما لو كان لرجل شعر كثيف فمسح عليه ثم حلقه بعد الوضوء، فطهارته لا تنتقض، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو زوال محل المسح بعد الطهارة، فإذا لم ينتقض أحدهما لم ينتقض الآخر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن نزع الخف بعد المسح ينقض الوضوء.

- **المسح رخصة على خلاف الأصل:** لأن المسح رخصة ثبتت على خلاف الأصل.
- **زوال محل الرخصة:** فإن خلع الخف فقد خلع محل الرخصة، فأصبحت القدم لا ممسوحة ولا مغسولة، فتنتفي طهارتها.

المسألة العاشرة: من لبس الخف أو الجورب لأجل المسح:

محل الخلاف: هل يجوز لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز لبس الخف من أجل المسح عليه** ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية في قول، والحنابلة في المذهب.
الثاني:	**لا يجوز لبس الخف للمسح عليه** ، وهو مذهب المالكية في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

إطلاق الأدلة: أن أدلة المسح على الخفين وردت مطلقة، ولم تقيدها بحال معين، وجه الدلالة: أن إطلاق النص يقتضي جواز اللبس بغرض المسح.

الغرض المشروع: أن طلب المسح على الخفين غرض مشروع، فلم يكن مانعًا من الأخذ بالرخصة، وجه الدلالة: أن الغرض المشروع لا يمنع من الأخذ بالرخصة.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قياس على السفر للفطر: أن لبس الخف لأجل المسح يقاس على السفر لأجل الفطر، فمن سافر ليفطر لم يجز فطره، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو تعاطي السبب لقصد الترخص، فإذا لم يجز في أحدهما لم يجز في الآخر.

تعاطي السبب لقصد الترخص: أن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح الرخص، وجه الدلالة: أن الرخصة لا تباح بلبس الخف.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بجواز لبس الخف من أجل المسح عليه.

إطلاق الرخصة: لأن الرخصة وردت مطلقة، فلا يصح تقييدها بشيء.

المسألة الحادية عشرة: المسح على الجبيرة:

ابن قدامة: وَإِذَا شَدَّ الْكَسِيرُ الْجَبَائِرَ، وَكَانَ ظَاهِرًا وَلَمْ يَعْدُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَسْرِ، مَسَحَ عَلَيْهَا كُلَّمَا أَحْدَثَ إلَى أَنْ يَحُلَّهَا. وَمِمَّنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَطَاءٌ، وَأَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَالْمُزَنِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا.

المراد بالجبيرة: عظام أو ما ماثلها توضع على الموضع العليل من الجسم ينجبر بها.

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن المسح على الجبيرة جائز متى قدرت بقدرها، ولم يتوسع في عملها بزيادة على قدر الحاجة.

أدلة المشروعية: استدلوا بما يلي.

قصة جابر: قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالمسح على الخرقة التي على الجرح، فدل على مشروعية المسح على الجبيرة.

حديث علي: قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عليًا بالمسح على الجبائر، والأمر يقتضي الوجوب.

تعليل: أن المسح على الجبيرة جاز للضرورة، فيجوز بقدرها، وجه الدلالة: أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز التوسع في الجبيرة.

1 تقدم الطهارة على الجبيرة:

محل الخلاف: هل يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة** ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، وأحمد في رواية.
الثاني:	**يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة** ، وهو مذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

دفع الحرج: أن اشتراط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة يفضي إلى الحرج، وجه الدلالة: أن الحرج منفي في الشريعة، فلا يكون معتبرًا.

طروء الجرح فجأة: أن الجرح أو الكسر يطرأ فجأة، وليس مقبولًا أن يطلب منه التطهر قبل عمل الجبيرة، وجه الدلالة: أن الطارئ فجأة لا يمكن التحرز منه.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قياس على الخفين: قياس الجبيرة على الخفين، فكل منهما حائل وجب المسح عليه، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما حائلًا على محل الفرض، فإذا اشترط تقدم الطهارة في أحدهما اشترط في الآخر.

الرخصة لا تثبت مع الحدث: أن المسح على الجبيرة رخصة، والرخصة لا تكون إلا مع الطهارة، وجه الدلالة: أن الرخصة لا تثبت مع الحدث.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بعدم اشتراط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة.

دفع الحرج: لما في اشتراط تقدم الطهارة من حرج.

طروء الجرح فجأة: ولأن الجرح يطرأ فجأة.

الفرق بين الضرورة والرخصة: ولأن المسح هنا جاز للضرورة بخلاف الخفين فهو رخصة، والضرورة تخالف الرخصة فلا تقاس عليها.

2 شروط المسح على الجبيرة:

1. **غسل العضو ضار:** أن يكون غسل العضو ضارًا بالغاسل، فإن كان لا يضره لم يجز له المسح.
2. **اللبس على طهارة:** أن يمسح على الجبيرة إذا كان قد لبسها على طهارة عند من يقول بذلك.
3. **قدر الحاجة:** ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.
4. **الإباحة:** أن تكون الجبيرة مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا مصنوعة من مواد محرمة إلا لضرورة.
5. **الاستيعاب:** أن يستوعب الجبيرة بالمسح عند جمهور الفقهاء، وقال الحنفية يكفي مسح أكثرها، وهو الراجح.

MARA 01105405478

مختارات في الصلاة:

المسائل الآتية

قراءة الفاتحة	قراءة المأموم	البسملة
عورة المرأة في الصلاة	قصر الصلاة في السفر	مسائل أخرى

المسألة الأولى: قراءة الفاتحة في الصلاة:

ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا، لَا تَصِحُّ إلَّا بِهَا فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ، نَقَلَهُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ، وَتُجْزِئُ قِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

المقدمة: لا شك أن قراءة الفاتحة مأمور بها، لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، واختلف الفقهاء في حكمها للمنفرد والإمام على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**واجبة وتصح الصلاة بتركها** ، وهو مذهب الحنفية، وأحمد في رواية.
الثاني:	**فرض في ركعتين فقط** ، وهو قول للمالكية.
الثالث:	**فرض في كل ركعة** ، وهو مذهب المالكية في قول، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وجه الدلالة: أن الآية عامة في قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة، دون تخصيص الفاتحة بوجوب على غيرها، فدل على أن تركها لا يبطل الصلاة وإن كانت واجبة بأدلة أخرى.

حديث المسيء في صلاته: حيث أمره النبي ﷺ بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يخص الفاتحة بالذكر، وجه الدلالة: أن الأمر بقراءة ما تيسر يقتضي إجزاء غيرها، فلم تتعين الفاتحة.

حديث جابر: قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين أن المأموم يكفيه قراءة إمامه، وإذا جاز تركها للمأموم جاز لغيره ممن هو منفرد.

تعليل: أن المقصود من الصلاة تعظيم الله باللسان، وهذا حاصل بقراءة الفاتحة وغيرها، فلم تكن الفاتحة مفروضة بذاتها، وجه الدلالة: أن المقصود يحصل بغيرها، فلم تتعين.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وجه الدلالة: أن الحديث نفي به الصلاة عن تارك الفاتحة، فدل على وجوبها.

قياس الصلاة الرباعية على الجهرية: قياس الصلاة الرباعية على الجهرية، وجه الدلالة: أنه لا يجب في الأخريين خلف الإمام قياسًا على الجهرية، فكذلك لا يجب في كل ركعة.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وجه الدلالة: أن نفي الصلاة عن تاركها دليل على فرضيتها، ونكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة وكل ركعة.

حديث أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» ، وجه الدلالة: أن وصف الصلاة بغيرها بالخداج، وهو النقص، دليل على أن تركها يبطلها، فكانت فرضًا.

MUARA 01054054678

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث**، القائل بأن الفاتحة فرض في كل ركعة.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في إثبات الفرضية في كل ركعة.
- **عدم صحة الصلاة بدون قراءة:** ولأن الصلاة لا تصح بدون قراءة.
- **تعين الفاتحة في القراءة الواجبة:** ودلت الأحاديث على أن القراءة الواجبة هي الفاتحة، فبطلت الصلاة بتركها.

المسألة الثانية: قراءة المأموم خلف الإمام:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يجوز له القراءة مطلقًا، سرية كانت الصلاة أو جهرية**، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية.
الثاني:	**يقرأ الفاتحة في السرية فقط**، وهو مذهب جمهور المالكية والحنابلة.
الثالث:	**يقرأ الفاتحة مطلقًا**، وهو مذهب الشافعية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **قوله تعالى:** «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، وجه الدلالة: أن الأمر بالإنصات للوجوب، فلم يجز للمأموم القراءة خلف الإمام ولو بالفاتحة.
- **حديث عمران بن حصين:** قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر أو العصر، فقال: «أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟» فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها»»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أنكر على من قرأ خلفه، فدل على عدم الجواز.
- **حديث جابر:** قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل قراءة الإمام كافية عن المأموم، فلم يجز له القراءة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بأدلة الرأي الأول محمولة على الصلاة الجهرية، وبأدلة الرأي الثالث محمولة على الصلاة السرية، وجه الدلالة: أن الجمع بين النصوص يقتضي التفريق بين الحالين، ففي الجهرية يجب الإنصات، وفي السرية لا سماع فيقرأ.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» ، وجه الدلالة: أن الأمر مطلق شامل للإمام والمأموم، فكانت القراءة واجبة على المأموم خلف الإمام.

حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، وجه الدلالة: أن «من» نكرة في سياق النفي فتعم كل مصل، ومنهم المأموم.

حديث أبي هريرة: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج» ، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك»، وجه الدلالة: أن أبا هريرة فهم العموم وأمر بالقراءة في النفس، ولم يسقطها عن المأموم.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية فقط دون الجهرية.

إنكار النبي ﷺ على الجهر: لأن النبي ﷺ إنما أنكر على من قرأ خلفه حين جهر وخالجه، فلو أسر ما أنكر عليه.

قراءته ﷺ سورة غير الفاتحة: ولأنه قرأ سورة غير الفاتحة، فدل على وجوب القراءة في السرية دون الجهرية.

المسألة الثالثة: العجز عن قراءة الفاتحة:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من عجز عن قراءة الفاتحة لأي علة فإنه ينتقل إلى بدلها من الذكر، لأن الصلاة لا تصح بدون ذكر، والصلاة مفروضة على حسب الوسع.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

حديث عبد الله بن أبي أوفى: قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئني منه، قال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أبدل العاجز عن القرآن بالذكر، فدل على سقوط القراءة عنده.

حديث المسيء صلاته: وفيه: «فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإن لم يكن معك قرآن، فاحمد الله، وهلله، وكبره» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على الانتقال إلى الذكر عند تعذر القرآن، فدل على سقوط القراءة بالعجز.

المسألة الرابعة: التأمين عقب قراءة الفاتحة:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أنه يستحب التأمين عقب الفاتحة للمنفرد والمأموم، سرية كانت الصلاة أو جهرية.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر به ورتب عليه المغفرة، والأمر للإرشاد لا للوجوب، فكان سنة.

حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالمتابعة في التأمين يقتضي الاستحباب، لأن ما حوله من الأفعال سنة.

المسألة الخامسة: البسملة:

ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَشْرُوعَةٌ فِي الصَّلَاةِ، فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَأَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَقْرَؤُهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ.

1 حكم قراءتها:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة مع الفاتحة على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**مستحبة** ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
الثاني:	**مكروهة في الفريضة مباحة في النفل** ، وهو مذهب المالكية.
الثالث:	**واجبة** ، وهو مذهب الشافعية وأحمد في رواية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث أنس بن مالك:** قال: «صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، ولا في آخرها»، وجه الدلالة: أن تركها مع المواظبة دليل على عدم الوجوب، فكانت مستحبة.
- **حديث عائشة:** قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، وجه الدلالة: أن الابتداء بالحمد دون البسملة دليل على عدم وجوبها.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث أنس السابق:** وجه الدلالة: أن تركها مع المواظبة دليل على الكراهة في الفريضة.
- **حديث عبد الله بن مغفل:** قال: «سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث، وقد صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها»، وجه الدلالة: أن الصحابي عده حدثًا ونهى عنه، فدل على الكراهة في الفريضة، ويبقى النفل على الأصل.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

MARA 01105405478

حديث أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالقراءة يفيد الوجوب، فدل على وجوبها.

حديث أم سلمة: أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فعدها آية، وجه الدلالة: أن عدها آية من الفاتحة دليل على وجوب قراءتها.

إجماع الصحابة: على إثباتها في المصحف أوائل السور سوى براءة، وكتبها بخط المصحف دون تمييز، وجه الدلالة: أن إثباتها في المصحف دليل على كونها قرآنًا، فوجبت قراءتها.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن البسملة مستحبة.

لو كانت فرضًا لثبتت قطعًا: لأنها مما تعم به البلوى.

اختلاف الرواية عن النبي ﷺ: وقد صلى النبي ﷺ كثيرًا واختلفت الرواية عنه في قراءتها.

لو كانت فرضًا ما تركت: فدل تركها مع المواظبة على عدم وجوبها.

2 الجهر بها في الصلاة الجهرية:

ابن قدامة: وَلَا يَجْهَرُ بِهَا. وَلَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْجَهْرَ بِهَا غَيْرُ مَسْنُونٍ.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يجهر بها** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود.
الثاني:	**يجهر بها** ، وهو مذهب الشافعية، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعطاء وطاوس ومجاهد.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

MARA 01105405478

حديث أنس: قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»، وجه الدلالة: أن مواظبة الخلفاء على ترك الجهر دليل على عدم سنيته.

حديث عبد الله بن مغفل: قال: «صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع رجلًا منهم يقوله»، وجه الدلالة: أن عدم سماعها مع تكرار الصلوات دليل على عدم الجهر.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أنس في قصة معاوية: قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم»، وجه الدلالة: أن إنكار الصحابة على ترك الجهر دليل على مشروعيته.

أثر نعيم المجمر: قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ»، وجه الدلالة: أن قول الصحابي مع فعله دليل على وقوع الجهر من النبي ﷺ.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.

صحة الأحاديث وصراحتها: لأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا الرأي صحيحة وصريحة.

عدم بطلان الصلاة بالجهر: ولأنه إن جهر بها لم تبطل صلاته، لأن البسملة يستفتح بها في الصلاة.

المسألة السادسة: عورة المرأة في الصلاة وخارجها:

ابن قدامة: وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتْ الصَّلَاةَ، لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَنَّهُ

لَيْسَ لَهَا كَشْفُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَدَمَانِ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.

1 حدود عورة الرجل:

الرأي:	البيان:
الأول:	**عورة الرجل ما بين السرة والركبة** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب.
الثاني:	**الفرجان فقط** ، وهو رواية عن أحمد.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث علي: أن رسول الله ﷺ قال له: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ، وجه الدلالة: أن النهي عن إبراز الفخذ دليل على كونه عورة.

حديث ابن عباس: قال: «مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة، فقال: «غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته» »، وجه الدلالة: أن النص صريح في أن الفخذ من العورة.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قالت: «كان رسول الله ﷺ جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه من ثيابه»، وجه الدلالة: أن كشف الفخذ من النبي ﷺ دليل على عدم كونه عورة.

حديث أنس: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ﷺ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ﷺ»، وجه الدلالة: أن كشف الفخذ ووقوع النظر إليه دون إنكار دليل على عدم كونه عورة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي وظهورها في تعيين الفخذ عورة.

ضعف أدلة الخصم: ولأن أدلة الرأي الثاني لم تكن في الصلاة، بل في ظروف جلسة أو غزوة، فلم تكن قوية في إثبات الحكم.

2 الصلاة عريانًا لضرورة:

المقدمة: إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا، فهل يصلي فيه أم عريانًا؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يخير بين الصلاة فيه أو عريانًا** ، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.
الثاني:	**يصلي فيه ولا يصلي عريانًا** ، وهو مذهب محمد بن الحسن والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه.
الثالث:	**يصلي عريانًا** ، وهو مذهب الشافعية في الصحيح وأبي ثور.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قالت: «ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا»، وجه الدلالة: أن من لديه ثوب نجس في ضرورة، فكان مخيرًا بين الصلاة فيه أو عريانًا.

تعليل: أن الصلاة عريانًا والصلاة بثوب نجس استويا في عدم الجواز حال الاختيار، فكان مخيرًا بينهما حال الاضطرار، وجه الدلالة: أن التساوي في الحال يوجب التخيير عند الضرورة.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

الأقل تفويتًا: أن الصلاة عريانًا تفوّت فرائض كثيرة كستر العورة والقيام والركوع والسجود، بخلاف الصلاة في الثوب النجس فإنها تفوّت شرطًا واحدًا، وجه الدلالة: أن الأقل تفويتًا أولى.

المتفق عليه مقدم على المختلف فيه: أن شرط ستر العورة متفق عليه، وشرط طهارة الثوب مختلف فيه، والمتفق عليه أولى بالاعتبار، وجه الدلالة: أن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قياس على الماء النجس: قياس الثوب النجس على الماء النجس، فمن عدم الماء الطهور ووجد الماء النجس تيمم ولم يستعمله، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو عدم صلاحية البدل للطهارة، فإذا لم يجز استعمال أحدهما لم يجز الآخر.

تعليل: أن الصلاة تصح مع العري عند فقد السترة، ووجود الثوب النجس كعدمه، وجه الدلالة: أن العادم حكمًا كالعادم حقيقة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأنه يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانًا.

ستر العورة آكد: لأن ستر العورة شرط متفق عليه وآكد من شرط طهارة الثوب.

عدم تفويت الفرائض: ولا يعقل أن يترك كل الفرائض من أجل شرط مختلف فيه.

3 ستر الكفين للمرأة في الصلاة:

الرأي:	البيان:
الأول:	**الوجه والكفان ليسا بعورة** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية.
الثاني:	**كلها عورة** ، وهو مذهب الحنابلة في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ، وجه الدلالة: أن الله استثنى ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان كما فسره العلماء.

حديث عبد الله: عن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة» ، وجه الدلالة: أن الاستثناء ورد للوجه والكفين للحاجة إلى الأخذ والعطاء والبيع والشراء.

تعليل: أن الحاجة تدعو إلى إبراز الكفين للأخذ والإعطاء، فلم يجعل ذلك عورة، وجه الدلالة: أن الحاجة ترفع الحكم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» ، وجه الدلالة: أن الخمار يغطي الرأس وما والاه، ويستثنى الوجه للإجماع.

حديث أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» ، وجه الدلالة: أن الحديث بين أن جميع الجسد يغطى، فدل على أن الكفين عورة.

تعليل: أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما، وجه الدلالة: أن انتفاء المشقة يوجب إلحاقهما بسائر البدن.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن الوجه والكفين ليسا بعورة.

قول جمهور الفقهاء: لأن هذا ما قال باستثنائه جمهور الفقهاء.

دلالة الآية: ويفيده قوله تعالى: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» .

4 ستر قدمي المرأة في الصلاة:

الرأي:	البيان:
الأول:	**ليستا بعورة** ، وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة.
الثاني:	**عورة** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

عدم الدليل: عدم الدليل على حرمة إظهار القدمين في الصلاة، وجه الدلالة: أن الستر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

عدم النقل مع عموم البلوى: أن النساء كن يصلين في عهد النبي ﷺ ولم يرد ما يدل على أمرهن بستر أقدامهن في الصلاة، وجه الدلالة: أن عدم النقل مع عموم البلوى دليل على عدم الوجوب.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ، وجه الدلالة: أن الاستثناء ورد للوجه والكفين، ولم يستثن القدمين، فوجب سترهما.

حديث أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» ، وجه الدلالة: أن الأمر بتغطية القدمين دليل على كونهما عورة.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن قدمي المرأة ليستا بعورة في الصلاة.

ضعف أحاديث الخصم: لأن الأحاديث التي وردت في القول الثاني ليست قوية، وفيها ضعف.

حمل الأحاديث على خارج الصلاة: ولأنها تحمل على الستر خارج الصلاة، لا فيها.

5 الوجه والكفان خارج الصلاة:

الرأي:	البيان:
الأول:	**ليسا بعورة، ويجوز كشفهما عند أمن الفتنة** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المذهب، والشافعية في الصحيح، وأحمد في رواية.
الثاني:	**عورة** ، وهو مذهب المالكية في قول، والشافعية في وجه، والحنابلة في المذهب.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» ، وجه الدلالة: أن الاستثناء يشمل الوجه والكفين كما فسره العلماء.

حديث أسماء بنت أبي بكر: أنها دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه، وجه الدلالة: أن النص صريح في جواز كشف الوجه والكفين.

حديث ابن عباس: قال: «أقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ﷺ، فطفق الفضل ينظر إليها، فأخلف النبي ﷺ بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها»، وجه الدلالة: أن وصفها بوضاءة الوجه دليل على أنها كانت كاشفة، ولم ينكر عليها.

تعليل: أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإبراز الكف للأخذ والإعطاء، وجه الدلالة: أن الحاجة ترفع الحكم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ»، وجه الدلالة: أن الأمر بإدناء الجلابيب يستر الوجه والكفين.

قوله تعالى: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»، وجه الدلالة: أن الأمر بالحجاب دليل على أن الوجه عورة.

حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»، وجه الدلالة: أن التحذير الشديد من الدخول دليل على أن كشف الوجه محرم، لأنه مظنة الفتنة.

حديث عبد الله: عن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة»، وجه الدلالة: أن التعبير عام شامل لكل جسدها بما فيه الوجه والكفان.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بأن الوجه والكفين ليسا بعورة أمام الأجانب عند أمن الفتنة.

قول الجمهور: لأن هذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية.

دلالة الآية: ويفيده قوله تعالى: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» .

مراعاة الخلاف: ولا يعني ذلك إلزام غيري به، فالمسألة خلافية، ولا يصح التعريض بمن يأخذ بقول منهما.

6 عورة المرأة بالنسبة للمرأة:

موضع الاتفاق: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، وهي ما بين السرة إلى الركبة.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» ، وجه الدلالة: أن الحديث جعل حكم المرأة مع المرأة كحكم الرجل مع الرجل.

حديث بهز بن حكيم: عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالحفظ مع بيان المستثنى يحدد العورة.

تعليل: أن المرأة تغسل المرأة عند الموت، كما يغسل الرجل الرجل، فدل على أن عورتها منها كعورة الرجل من الرجل، وجه الدلالة: أن جواز النظر للمماثل يحدد حدود العورة.

المسألة السابعة: اقتداء المفترض بالمتنفل:

ابن قدامة: وَفِي صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُّ، وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهِيَ أَصَحُّ.

المقدمة: وصورة المسألة: أن يكون الإمام متنفلًا ويقتدي به مفترض، فهل يصح؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يصح** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والحنابلة في المذهب، وبه قال ربيعة والزهري.
الثاني:	**يصح** ، وهو مذهب المالكية في قول، والشافعية، وأحمد في رواية، وبه قال عطاء وطاوس والأوزاعي وابن المنذر، ورجحه ابن قدامة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قالت: «صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»»، وجه الدلالة: أن الأمر بالمتابعة يقتضي عدم المخالفة في الصلاة، وإذا كان كل واحد يصلي فرضًا آخر كان مخالفة.

عدم نية الفرض: أن نية الفرض عدمت من جهة الإمام، فلم يجز أن يقتدي به المفترض، وجه الدلالة: أن تعيين النية شرط في الفرض، فإذا عدم من جهة الإمام لم يصح الاقتداء.

عدم اتحاد الصلاة: أن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، وجه الدلالة: أن الاقتداء يقتضي الاتحاد في الصلاة، وهو منتف مع اختلاف النية.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث جابر في قصة معاذ: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، فقرأ بهم البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي ﷺ فذكر له، فقال النبي ﷺ: «يا معاذ أفتان أنت ثلاثًا، اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها» ، وجه الدلالة: أن العشاء الثانية لمعاذ كانت نفلًا، ولم ينكر عليه النبي ﷺ الإمامة، وإنما أنكر التطويل.

حديث أبي مسعود الأنصاري: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يشترط في الإمام أن يكون مفترضًا، فحمل على عمومه.

تعليل: أن الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة، وذلك ممكن مع اختلاف النية، وجه الدلالة: أن الاقتداء بالمحسوس لا بالنية.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بصحة اقتداء المفترض بالمتنفل.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي من الأحاديث الصحيحة.

دلالة حديث معاذ: وأصحها حديث معاذ، فقد عاب عليه النبي ﷺ إطالته الصلاة بهم، وهو يعلم أنه يؤمهم متنفلًا، وهم مفترضون، ولم يقل إن ذلك لا يصح، بل أقره.

التقرير أحد أقسام السنة: والتقرير أحد أقسام السنة.

المسألة الثامنة: قصر الصلاة في السفر:

ابن قدامة: الْأَصْلُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» ، وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي أَسْفَارِهِ، حَاجًّا، وَمُعْتَمِرًا، وَغَازِيًا.

1 حكم قصر الصلاة:

الرأي:	البيان:

الأول:	**واجب، والإكمال مكروه** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول.
الثاني:	**سنة** ، وهو مذهب المالكية في المذهب.
الثالث:	**رخصة وتوسعة، فله أن يقصر وله أن يكمل** ، وهو مذهب مالك في رواية، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»، وجه الدلالة: أن الأصل ركعتان، وهما المفروض، فكان الإتمام زيادة على المفروض.

الإجماع: أن الأمة أجمعت على أن القصر مشروع في السفر، ولم يرد ما يدل على التخيير، وجه الدلالة: أن الإجماع على المشروعية يقتضي الوجوب.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» ، وجه الدلالة: أن نفي الجناح لا يقتضي الوجوب، بل يفيد الجواز والاستحباب.

أثر عمر: عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا» وقد أمن الناس؟ فقال عمر: «عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» »، وجه الدلالة: أن وصفها بالصدقة دليل على أنها سنة لا فريضة.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة السابقة نفسها، غير أنهم حملوها على التخيير لا على السنة، وجه الدلالة: أن نفي الجناح مع ورود الصدقة يفيد الجواز، والجواز يقتضي التخيير.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بأن القصر رخصة وتوسعة، فله أن يقصر وله أن يكمل.

- **كونها رخصة للتخفيف:** لأن هذه الرخصة مشروعة للتخفيف.
- **قبول التخفيف أو الإتمام:** فمتى قبل التخفيف كان بها، وإن صلى تامًا فله ذلك.

2 مسافة القصر:

موضع الاتفاق: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مسافة السفر أربعة بُرد، وهي ستة عشر فرسخًا، وتعادل اليوم نحو ثمانين كيلومترًا.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

- **أثر ابن عمر وابن عباس:** أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرد، وجه الدلالة: أن الصحابة لا يقولون ذلك بالرأي، فدل على أنه منقول عن النبي ﷺ.
- **أثر عطاء:** قال: قلت لابن عباس: أأقصر في عرفة؟ قال: لا، قلت في منى؟ قال: لا، قلت الطائف أو عسفان؟ قال: نعم، وهي ثمانية وأربعون ميلًا، وجه الدلالة: أن التحديد بالمسافة من الصحابي دليل على التوقيف.

3 مدة الإقامة:

الرأي:	البيان:
الأول:	**خمسة عشر يومًا** ، وهو مذهب الحنفية.
الثاني:	**ثلاثة أيام فأقل** ، وهو مذهب المالكية والشافعية.
الثالث:	**أربعة أيام فأقل** ، وهو مذهب الحنابلة.
الرابع:	**لا تحديد، ما لم ينو الإقامة** ، وهو قول ابن تيمية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **أثر ابن عمر:** قال: «من أقام خمسة عشر يومًا أتم الصلاة»، وجه الدلالة: أن التحديد من الصحابي مع عدم مخالف دليل على التوقيف.
- **الأخذ بالمتفق عليه:** أن أقل ما روي خمسة عشر يومًا، فيكون اتفاقًا بين الفقهاء، وما دونه مختلف فيه، وجه الدلالة: أن الأخذ بالمتفق عليه أولى.

MNARA 01105105473

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث العلاء بن الحضرمي: أن النبي ﷺ قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا» ، وجه الدلالة: أن تحديد النبي ﷺ بثلاث دليل على أن الزائد يجعل مقيمًا.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث جابر وابن عباس: في صفة حجة النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ قدم صبح رابعة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج إلى منى في الثامن، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام»، وجه الدلالة: أن أقل مدة قصر فيها النبي ﷺ كانت أربعة أيام، فكانت حدًا للمسافر.

الأحوط: أن هذا القول فيه إبراء للذمة، وهو الأحوط، وجه الدلالة: أن الأخذ بالأحوط أولى.

أدلة الرأي الرابع: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

عدم النص الصريح: عدم النص الصريح في تحديد المدة، وجه الدلالة: أن التحديد أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه.

إطلاق الكتاب والسنة: أن ظاهر الكتاب والسنة إطلاق السفر، فلم يحددا مدة، وجه الدلالة: أن الإطلاق يقتضي البقاء على الأصل.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن مدة الإقامة التي تنتهي بها رخص السفر خمسة عشر يومًا.

عمل ابن عمر: لما ورد من عمل ابن عمر به، وهو من المحتاطين في العبادة.

ما زاد عليه إقامة: فإن زاد على ذلك يعد مقيمًا.

4 الترخص في سفر المعصية:

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز الترخص** ، وهو مذهب الحنفية، ومالك في رواية، وبه قال الأوزاعي والثوري.

MARA 01105405478

الثاني: **لا يجوز** ، وهو مذهب المالكية في المذهب، والشافعية، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **إطلاق النصوص:** إطلاق النصوص السابقة في الرخص، حيث لم تفرق بين نوع وآخر، وجه الدلالة: أن العموم يقتضي شمول جميع الأسفار.
- **السفر ليس معصية:** أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده، وجه الدلالة: أن الرخصة متعلقة بالسفر لا بما بعده.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **قوله تعالى:** «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» ، وجه الدلالة: أن الله أباح للمضطر غير الباغي والعادي، فلا يباح للباغي.
- **قاعدة الرخص:** أن القاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي، وجه الدلالة: أن الرخصة شرعت للتيسير لا للإعانة على المعصية.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأنه لا يترخص في سفر المعصية.

- **الرخصة نعمة وتخفيف:** لأن الرخصة نوع نعمة وتخفيف.
- **عدم نيل الرخص بالمعاصي:** فلا تنال عطايا الله تعالى بمعاصيه.

المسألة التاسعة: أحكام جمع الصلاة:

1 حكم الجمع بين الصلاتين:

الرأي:	البيان:
الأول:	**خاص بعرفة والمزدلفة** ، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الحسن وابن سيرين.
الثاني:	**عام عند العذر من سفر أو وحل** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **قوله تعالى:** «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالمحافظة على الصلوات يقتضي عدم الجمع بينها.
- **قوله تعالى:** «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» ، وجه الدلالة: أن توقيت الصلاة يمنع من إخراجها عن وقتها.
- **حديث ابن مسعود:** قال: «ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها»، وجه الدلالة: أن الجمع لم يقع منه ﷺ إلا في عرفة ومزدلفة.
- **حديث ابن عمر:** قال: «ما جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة»، وجه الدلالة: أن وقوعه مرة واحدة دليل على عدم الجواز في غيرها.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث ابن عمر:** قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء»، وجه الدلالة: أن وقوع الجمع في السفر دليل على جوازه فيه، والعلة هي الحرج والمشقة.
- **حديث أنس:** قال: «كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما»، وجه الدلالة: أن وقوع الجمع من النبي ﷺ دليل على جوازه في غير عرفة ومزدلفة.
- **تعليل:** أن الجمع شرع لرفع الحرج، فكل مشقة تجيز الجمع، وجه الدلالة: أن العلة تتحقق في كل عذر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن الجمع عام عند العذر من سفر أو وحل.

- **ثبوت الأحاديث الصحيحة:** لثبوت الأحاديث الصحيحة به.
- **موافقة قاعدة التيسير:** ولأنه يمضي مع القاعدة العامة في الشريعة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج.

2 الجمع في الحضر للمرض والخوف:

الرأي:	البيان:
الأول:	**يجوز** ، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وبه قال عطاء وإسحاق.
الثاني:	**لا يجوز** ، وهو مذهب الشافعية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث ابن عباس: قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر»، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجاز الجمع لرفع الحرج، فلأن يجوز في الخوف والمرض أولى.

حديث حمنة بنت جحش: قالت: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني قد استحضت حيضة منكرة شديدة، فقال: «تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلًا، وصلي ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين، وأخري الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلًا، وأخري المغرب وعجلي العشاء» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالجمع لعلة الاستحاضة، وهي نوع مرض.

تعليل: أن مشقة المرض أعظم من مشقة السفر، وجه الدلالة: أن الأشد مشقة أولى بالحكم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

عدم النقل مع عموم البلوى: أن الخوف والمرض كانا موجودين في عهد النبي ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ الجمع في غير المطر، وجه الدلالة: أن عدم النقل مع عموم البلوى دليل على عدم الجواز.

الأصل وجوب الأداء في الوقت: أن الأصل وجوب أداء كل صلاة في وقتها، وجه الدلالة: أن الأصل لا يترك إلا بدليل.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بجواز الجمع في الحضر للمرض والخوف.

- **قوة الأدلة وصراحتها:** لقوة أدلة هذا الرأي وصراحتها.
- **رفع الحرج والمشقة:** ولأن فيه رفعًا للحرج والمشقة.

3 الجمع لغير عذر:

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يجوز** ، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة.
الثاني:	**يجوز** ، وهو مذهب أشهب من المالكية، وبه قال ابن المنذر وربيعة والثوري وابن سيرين.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **الحكم يدور مع علته:** أن الأدلة الواردة في الجمع كانت لعلة السفر أو المرض أو الخوف، ولا علة هنا، وجه الدلالة: أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
- **حمل حديث ابن عباس:** أن حديث ابن عباس محمول على تأخير الظهر وتقديم العصر لا على الجمع الحقيقي، وجه الدلالة: أن ظاهر الحديث يحتمل معنى آخر.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث ابن عباس:** قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر»، فقيل له: لم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين الحكمة، وهي رفع الحرج، فمتى وجد داع جاز الجمع.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بعدم جواز الجمع لغير عذر.

- **إخلال بمواقيت الصلاة:** لأن الجمع لغير علة يخل بمواقيت الصلاة، وهي شرط لصحتها.

NAARA 01064054478

قول ابن سيرين عند الحاجة: وإن كان قول ابن سيرين بجوازه متى وجدت حاجة ما لم يتخذ عادة قويًا في رفع الحرج ونفي الخلاف.

المسألة العاشرة: قضاء سنن الصلاة:

1 السنن الرواتب:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على فضل السنن الرواتب، وأنها من النوافل التي أكد عليها النبي ﷺ.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

حديث أم حبيبة: قال رسول الله ﷺ: «من صلى اثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعًا غير فريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة» ، وجه الدلالة: أن الوعد ببناء بيت في الجنة يدل على فضلها والاهتمام بأمرها.

حديث عائشة: أن النبي ﷺ «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة»، وجه الدلالة: أن مواظبته ﷺ عليها دليل على تأكدها.

عددها: أربع قبل الظهر أو اثنتان، وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهي آكدها.

2 صلاة الضحى:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن صلاة الضحى من السنن التي أكد عليها النبي ﷺ.

أدلة الجمهور: استدلوا بما يلي.

حديث أم هانئ: أن رسول الله ﷺ «صلى عام الفتح ثماني ركعات، ملتحفًا في ثوب واحد»، وجه الدلالة: أن فعله ﷺ دليل على مشروعيتها.

حديث أبي هريرة: قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر»، وجه الدلالة: أن الوصية بها دليل على تأكدها.

NIARA 01105405418

عدد ركعاتها: تعددت الأقوال بين ركعتين وثمان، وأقلها ركعتان.

المسألة الحادية عشرة: صلاة الوتر

1 حكم صلاة الوتر:

الرأي:	البيان:
الأول:	**واجب**، وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور الحنفية.
الثاني:	**سنة مؤكدة**، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ قال: «إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر»، وجه الدلالة: أن الأمر يفيد الوجوب، والزيادة على الشيء تكون من جنسه.

حديث بريدة: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا»، وجه الدلالة: أن التأكيد المتكرر مع الوعيد دليل على الوجوب.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث ابن عمر: قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته»، وجه الدلالة: أن استثناء الفرائض من الصلاة على الراحلة مع إتيانه بالوتر عليها دليل على أنه ليس بفرض.

حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم»، وجه الدلالة: أن خشيته ﷺ من الفرضية مع تركه دليل على عدم الوجوب.

ANARA 01105405478

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن الوتر سنة مؤكدة لا واجبة.

- **الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض:** لأن الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض، فهم يقولون عنها واجبة لا فرضًا.
- **الجمهور يرون الواجب والفرض سواء:** والجمهور يرون الواجب والفرض سواء، فكانت سنة مؤكدة لا واجبة.

2 عدد ركعات الوتر:

الرأي:	البيان:
الأول:	**ثلاث ركعات** ، وهو مذهب الحنفية، وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود.
الثاني:	**تصح بركعة واحدة** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عثمان وسعد وابن عباس وابن عمر وعائشة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث ابن عباس:** أن النبي ﷺ «كان يوتر بثلاث»، وجه الدلالة: أن فعله ﷺ دليل على أن الثلاث هي السنة.
- **حديث أبي سعيد:** أن رسول الله ﷺ «نهى عن البتيراء»، وجه الدلالة: أن البتيراء هي الوتر بركعة، والنهي عنها يقتضي التحريم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث ابن عمر:** أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بين جواز الوتر بركعة، وسماها وترًا.
- **حديث عائشة:** قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة»، وجه الدلالة: أن النص صريح في أنه ﷺ أوتر بواحدة.

ANA 01105405478

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن الوتر يصح بركعة واحدة، والتخيير بين الركعة والثلاث.

- **دلالة الأحاديث الصحيحة:** لأن الأحاديث الصحيحة دلت على وقوع الوتر بركعة.
- **تعدد الصفات لا التعارض:** وما روي من الثلاث هو تعدد صفات، ولا تعارض بينها، فهي على التخيير بين الركعة والثلاث.

3 القنوت في صلاة الوتر:

الرأي:	البيان:
الأول:	**خاص بصلاة الوتر، ويجوز في الفجر عند الفتنة** ، وهو مذهب الحنفية.
الثاني:	**يصح في غير الوتر من المغرب أو الفجر** ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث ابن مسعود:** أن النبي ﷺ «قنت في صلاة الفجر شهرًا، يدعو على رعل وذكوان، ثم تركه»، وجه الدلالة: أن وقوعه في غير الوتر عند النازلة ثم تركه دليل على أن الأصل في القنوت أن يكون في الوتر.
- **النسخ:** أن القنوت في غير الوتر منسوخ، فقد نقل كثير من التابعين صفة الصلاة خلف أبي بكر وعمر، ولم يرد عنهما القنوت في الفجر، وجه الدلالة: أن عدم النقل مع عموم البلوى دليل على النسخ.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **حديث أنس:** قال: «كان القنوت في المغرب والفجر»، وجه الدلالة: أن النص صريح في مشروعية القنوت في الفريضة.
- **حديث أبي هريرة:** قال: «كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم اشدد وطأتك على مضر»، وجه الدلالة: أن قنوته ﷺ في الفجر دليل على مشروعيته فيه.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني**، القائل بأن القنوت يصح في غير الوتر من المغرب أو الفجر.

صحة الأدلة: لصحة الأدلة الدالة على وقوع القنوت في الفجر.

الجمع بين الأدلة: ولا مانع من الجمع بين الأدلة بحمل قنوته ﷺ على الدوام في الوتر وعلى النازلة في الفجر.

المسألة الثانية عشرة: صلاة الليل:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن التطوع في صلاة الليل غير محدد بعدد، ويصلي المرء قدر طاقته، واتفقوا على أنها تختم بالوتر.

محل الخلاف: واختلفوا في الأفضل: هل تصلى رباعًا أم مثنى؟ على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الأفضل أن تصلى رباعًا**، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثاني:	**الأفضل أن تصلى مثنى**، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث عائشة: قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا»، وجه الدلالة: أن فعله ﷺ دليل على الأفضلية، ولفظ «كان» يدل على المواظبة، وما واظب عليه ﷺ كان أفضل.

تعليل: أن العبادة في الليل أثقل، والغفلة فيه أكثر، فكان الوصل أفضل، وجه الدلالة: أن الأثقل أجرًا أولى بالاختيار.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث ابن عمر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل، فقال رسول الله ﷺ:

«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»، وجه الدلالة: أن النص صريح في الأفضلية.

زيادة الفعل: أن التسليم كل ركعتين زيادة فعل، وما كان أكثر عملًا كان أكثر فضلًا، وجه الدلالة: أن زيادة الأفعال توجب زيادة الأجر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني**، القائل بأن الأفضل أن تصلى صلاة الليل مثنى.

قوة الأدلة وصراحتها: لقوة أدلة هذا الرأي وصراحتها.

زيادة الأفعال: ولأن التسليم كل ركعتين زيادة فعل، وما كان أكثر عملًا كان أكثر فضلًا.

المسألة الثالثة عشرة: قضاء ركعتي الفجر:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في قضاء ركعتي الفجر إذا فاتتا على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا يقضيان، وإنما يصلي الصبح فقط**، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك في رواية.
الثاني:	**يقضيان**، وهو مذهب محمد بن الحسن وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

عموم النهي: عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح، وجه الدلالة: أن النهي يمنع القضاء في الوقت.

ارتباط النافلة بالفرض: أن النافلة مرتبطة بالفرض، فمتى فاتت لا تقضى، وجه الدلالة: أن التابع لا يستقل بالحكم.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث قيس جد سعد: قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» فقلت: يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان، فسكت رسول الله ﷺ، وجه الدلالة: أن سكوته إقرار له على فعله، ولا يسكت إلا على مشروع.

حديث أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالقضاء صريح في المشروعية.

سعة النفل: أن النفل أوسع من الفرض، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض، وجه الدلالة: أن سعة النفل تقتضي صحة قضائه.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن ركعتي الفجر تقضيان.

قوة الأدلة: لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في إثبات القضاء.

سعة النفل: ولأن النفل أوسع من الفرض.

الفجر من آكد السنن: والفجر من آكد السنن، فكان قضاؤه صحيحًا.

المسألة الرابعة عشرة: قضاء صلاة التراويح:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في قضاء صلاة التراويح إذا فاتت على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**لا تُقضى** ، وهو مذهب جمهور الحنفية والحنابلة في المذهب.
الثاني:	**تُقضى، ما لم تأت تراويح أخرى** ، وهو قول للحنفية، ووجه للحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

النوافل لا تقضى: أن التراويح سنة، والنوافل لا تقضى، وجه الدلالة: أن القضاء من خواص الفرض.

عدم الدليل على القضاء: أن القضاء يحتاج إلى دليل، ولا دليل على قضاء النوافل، وجه الدلالة: أن الأصل بقاء الشيء على ما كان.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **قياس على السنن المؤكدة:** أنها سنة فتقضى كغيرها من السنن المؤكدة، وجه الدلالة: أن السنية لا تمنع القضاء.
- **بقاء الوقت:** أن قضاءها جائز ما لم يفت وقتها، وجه الدلالة: أن بقاء الوقت يقتضي بقاء الحكم.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأن صلاة التراويح لا تُقضى.

- **كونها نفلًا:** لأنها نفل، والنوافل لا تقضى.
- **الثواب على الفعل لا العقاب على الترك:** ولكن إن صلاها بنية القضاء أثيب عليها، لأن النفل يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

MNARA 01105405478

مختارات من كتاب الصيام:

المسائل الآتية

اختلاف المطالع	ثبوت شهر رمضان	عدد الشهود
التنجيم والحساب	الإفطار عمدًا	مسائل أخرى

المسألة الأولى: اختلاف المطالع:

المقدمة: ينتج عن اختلاف المطالع أن يثبت الهلال في بلد ولا يثبت في آخر، فهل يلزم أهل البلاد التي لم تثبت لديها الرؤية أن تعمل بما رآه غيرها؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:
الأول:	**رؤية الهلال في بلد تلزم سائر البلاد وإن تباعدت المسافات**، وهو مذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والمالكية في المشهور، والحنابلة في المذهب، والشافعية في وجه، وبه قال الليث بن سعد.
الثاني:	**لا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم، بل لكل بلد مطلعها**، وهو مذهب بعض الحنفية، وابن الماجشون من المالكية، والشافعية في الصحيح، وأحمد في رواية، وبه قال عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وجه الدلالة: أن الشهود بمعنى العلم، فكل من علم بالشهر في أي قطر لزمه الصوم.

حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين»، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالصوم برؤية الهلال ولم يحدد قومًا دون آخرين.

تعليل: أن رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين قد ثبتت بالبينة العادلة، فوجب على كل من علم بها الصيام، وجه الدلالة: أن ثبوت الرؤية بالبينة يوجب العمل بها على جميع المسلمين.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ، وجه الدلالة: أن الحديث اشترط لوجوب الصيام رؤية الهلال، وهنا لم يروه بل رآه غيرهم في بلد آخر، فلم يكن لازمًا لهم.

قياس على مواقيت الصلاة: قياس هذه المسألة على مواقيت الصلاة وطلوع الشمس وغروبها، فهي تختلف من بلد لآخر بالبعد، فكذلك رؤية الهلال، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو اختلاف المطالع بالبعد، فإذا اختلفت في الصلاة اختلفت في الصيام.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني** ، القائل بأن لكل بلد مطلعها، ولا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم.

اختلاف المطالع بالبعد: لأن البعد قد يؤدي بالفعل إلى اختلاف المطالع وتعذر الرؤية في بلد دون الآخر.

التعبد بالرؤية: ونحن نتعبد برؤية الهلال.

دلالة أثر ابن عباس: وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم الاكتفاء برؤية معاوية مع تباعد البلدين.

المسألة الثانية: تعريف الصيام وأنواعه وحكمه:

الصيام لغة: الإمساك، يقال: صام عن الكلام، أي أمسك.

الصيام اصطلاحًا: ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله.

أنواع الصيام: ثلاثة: فرض، وواجب، ونفل.

1. **الفرض:** نوعان: معين كرمضان، وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان.

MARA 01054056478

2 **الواجب:** نوعان: معين كالنذر المعين، وغير معين كالنذر المطلق.

3 **النفل:** نوع واحد.

حكم صوم رمضان: اتفق الفقهاء على أن صوم رمضان فرض على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، متى كان عاقلًا بالغًا.

أدلة الوجوب: استدلوا بما يلي.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» .

قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» .

حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» .

إجماع الأمة: أجمعت الأمة على أن صوم رمضان فريضة محكمة.

وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب، والركن ما قام عليه الشيء، فدل على فرضيته.

المسألة الثالثة: ثبوت شهر رمضان:

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن صيام رمضان يجب بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: رؤية هلال رمضان، وإكمال عدة شعبان ثلاثين.

أدلة الثبوت: استدلوا بما يلي.

قوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، وجه الدلالة: أن الآية اشترطت للصوم شهود شهر رمضان، وهو يعني ثبوته بالرؤية البصرية أو إكمال عدة شعبان.

حديث أبي هريرة: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق الصوم والفطر على الرؤية، وأمر بإكمال العدة عند الغيم.

حديث ابن عمر: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بإكمال العدة عند الغيم.

علة إكمال عدة شعبان ثلاثين: لأن الشهر الهلالي لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين، لقوله ﷺ: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين» .

المسألة الرابعة: عدد الشهود الذين يثبت بهم رؤية الهلال:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في عدد الشهود الذين تثبت بهم رؤية الهلال على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يقبل قول شاهد واحد عدل إذا لم تكن السماء مصحية، فإن كانت مصحية لزم شهادة جماعة يقع العلم بشهادتهم** ، وهو مذهب جمهور الحنفية.
الثاني:	**لا تكفي شهادة الواحد بل لابد من عدلين أو جماعة مستفيضة يؤمن تواطؤهم على الكذب** ، وهو مذهب المالكية، والشافعية في وجه، وبه قال الليث والثوري والأوزاعي.
الثالث:	**يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحد مطلقًا** ، وهو مذهب الحنفية في قول، والشافعية في الصحيح، والحنابلة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

تكذيب الظاهر للخبر: أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وهنا الظاهر يكذبه، لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية دليل كذبه أو غلطه، وجه الدلالة: أن تكذيب الظاهر للخبر يمنع قبوله.

الأصل بقاء شعبان: أن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول رمضان، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وخبر الواحد مع تكذيب الظاهر لا يفيد اليقين، وجه الدلالة: أن الأصل براءة الذمة من وجوب الصوم، فلا يثبت إلا بيقين.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

أثر حسين بن الحارث الجدلي: أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ اشترط شاهدين عدلين لثبوت الرؤية.

قياس على الشهادة في الحقوق: قياس الشهادة بثبوت الشهر على الشهادة في الحقوق، فكما تثبت باثنين هناك فكذلك هنا، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو كونهما شهادة على أمر مشهود، فإذا اشترط العدد في الحقوق اشترط في الشهر.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث ابن عباس: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال — يعني رمضان — فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم، قال: «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أخذ برؤية الواحد وأمر الناس بالصيام، ولم يطلب آخر معه.

حديث ابن عمر: قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قبل رؤية الواحد ولم يفرق بين كون السماء مصحية أو غيرها.

قياس على الخبر بدخول الوقت: أن الواحد العدل أخبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل منه كالخبر بدخول وقت الصلاة، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو الإخبار عن وقت عبادة بطريق المشاهدة، فإذا قبل في أحدهما قبل في الآخر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الثالث** ، القائل بأن هلال رمضان يثبت بشهادة عدل واحد مطلقًا.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في قبول شهادة الواحد.
- **ضعف أدلة الخصم:** ولأن ما استدل به أصحاب الرأي الأول ضعيف، ومثله الرأي الثاني.
- **عدم صحة القياس:** فهو قياس في غير محله، لأنه يقيس أمر العبادة على أمور الدنيا، وبينهما فرق لا يخفى، ولا قياس مع الفرق.

المسألة الخامسة: حكم من رأى الهلال وحده ورُدَّت شهادته:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء فيمن رأى هلال رمضان أو شوال بمفرده فردت شهادته على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**يصوم لرؤيته وحده، ولا يفطر إلا مع الناس** ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب.
الثاني:	**لا يعمل برؤيته، بل يصوم مع الناس ويفطر معهم** ، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين وعطاء وإسحاق.
الثالث:	**يصوم إذا رأى هلال رمضان وحده، ويفطر إذا رأى هلال شوال كذلك، ويتخفى بذلك** ، وهو مذهب الشافعية.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **اليقين بالرؤية:** أنه تيقن بالرؤية أنه من رمضان، فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم، وجه الدلالة: أن اليقين بالرؤية يوجب الصوم عليه، وإن لم يثبت في حق غيره.
- **أثر عمر:** ما روي عن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا، فأتيا عمر فذكرا له ذلك، فقال للذي أفطر: «لولا مكان هذا لأوجعت رأسك»، ثم نودي في الناس أن اخرجوا، وجه الدلالة: أن عمر لم ينكر على من صام برؤيته، وأنكر على من أفطر، فدل على أنه يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **رد الشهادة:** أن شهادته قد ردت وحكم بأن هذا اليوم من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين، فلم يجز له صومه، وجه الدلالة: أن رد الشهادة يجعله كغيره ممن لم ير الهلال.
- **الأصل بقاء شعبان:** أن الصوم عبادة تحتاج إلى ثبوت الشهر، وقد ردت شهادته فلم يثبت الشهر في حقه، فوجب عليه الصوم مع الناس، وجه الدلالة: أن الأصل بقاء شعبان، ولا ينتقل عنه إلا بما يثبت الشهر.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **اليقين في حقه:** أنه يصوم لثبوت الشهر عنده، ويفطر لتيقنه أنه من شوال، فجاز له الأكل كما لو قامت به بينة، وجه الدلالة: أن اليقين بالرؤية يوجب العمل بها في حقه.
- **السرية:** أن السرية مطلوبة لئلا يتهم في دينه فيؤدب، وجه الدلالة: أن إظهاره مخالفة الجماعة قد يوجب التهمة، فكان التخفي أولى.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأنه يصوم لرؤيته وحده، ولا يفطر إلا مع الناس.

- **الصوم لليقين:** لأن من رأى الهلال برؤيته وحده يصوم لتيقنه.
- **عدم الفطر وحده:** ولا يفطر برؤيته هلال شوال وحده، لأن الفطر وحده فيه خروج من العبادة وهي يُحتاط فيها أكثر من الدخول.
- **الفطر مع الناس أولى:** فيكون فطره مع الناس أولى.

المسألة السادسة: ثبوت هلال رمضان بالتنجيم والحساب:

المقدمة: إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر، فهل يجوز إثبات هلال رمضان بالفلك والحساب؟ اختلف الفقهاء على رأيين.

الرأي:	البيان:

الأول: **لا يجوز إثبات الهلال بالتنجيم والحساب، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة** ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: **يثبت الهلال بالتنجيم والحساب إذا منع من رؤيته مانع** ، وهو مذهب ابن سريج من الشافعية، ومطرف بن عبد الله، وابن قتيبة.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» ، وجه الدلالة: أن الآية جعلت الأهلة مواقيت للناس، فدل على أن ثبوت الشهر يكون بها لا بغيرها.

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ» ، وجه الدلالة: أن تقدير المنازل يكون بانتقال القمر، فدل على أن معرفة السنين والحساب لا تكون إلا بالأهلة.

حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق الصوم على الرؤية، وأمر بإكمال العدة عند الغيم، فلم يجز ثبوت الشهر بالحساب.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

قوله تعالى: «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» ، وجه الدلالة: أن الله جعل النجوم سبيلًا للاهتداء في الأزمنة، فدل على مشروعية الأخذ بها في تحديد الهلال.

حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» ، وجه الدلالة: أن الأمر بالتقدير عند الغيم يشمل الحساب والتنجيم.

تقديم القطعي على الظني: أن الحساب قطعي غالبًا، فيجب تقديمه على الشهادة لأنها ظنية، والقطعي يقدم على الظني، وجه الدلالة: أن تقديم القطعي على الظني أصل مقرر.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول** ، القائل بأنه لا يجوز إثبات الهلال بالتنجيم والحساب، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة.

- **قوة الأدلة:** لقوة أدلة هذا الرأي، وظهورها في اعتبار الرؤية أو إكمال العدة.
- **عدم الثبوت عن النبي ﷺ:** ولأن التقدير بالحساب والتنجيم لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن صحابته.
- **التوقف عند حدود النص:** وهذه أمور عبادة يجب التوقف فيها عند حدود النص.

ملاحظة: ومع هذا يمكن الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرصد الهلال ورؤيته، لأن الأخذ بالعلم بما لا يخالف قواعد الشرع أمر لا يناقض الشريعة.

المسألة السابعة: الإفطار في رمضان عمدًا بالجماع أو غيره:

ابن قدامة: مَسْأَلَةٌ قَالَ: وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا.

موضع الاتفاق: اتفق الفقهاء على أن من أفطر بجماع في نهار رمضان متعمدًا فعليه الكفارة، وأنها واحدة من ثلاث خصال: العتق، والصيام، والإطعام.

محل الخلاف: واختلفوا في وجوبها على الترتيب أو التخيير على ثلاثة آراء.

الرأي:	البيان:
الأول:	**الكفارة على الترتيب** ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب.
الثاني:	**الكفارة على التخيير** ، وهو مذهب المالكية في المشهور، وأحمد في رواية.
الثالث:	**الكفارة لا تكون إلا بالإطعام فقط** ، وهو رواية عن مالك.

أدلة الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أبي هريرة: قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي ﷺ بعرق فيها تمر — والعرق المكتل — قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها فتصدق به» ، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها — يريد الحرتين — أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الخصال ولم يأمره بالانتقال عن أحدها إلى الأخرى إلا عند العجز، فدل على الترتيب.

الزيادة على النص: أن الترتيب في الكفارة زيادة على النص، والزيادة لها فائدة، وهي تدل على الترتيب، فكان الترتيب واجبًا، وجه الدلالة: أن الأخذ بالزيادة متعين، لأنها تفيد حكمًا زائدًا.

قياس على كفارة الظهار والقتل: أنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب، ككفارة الظهار والقتل، وجه الدلالة: أن الجامع بينهما هو الصوم المتتابع، فإذا وجب الترتيب هناك وجب هنا.

أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

حديث أبي هريرة: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا. قال: لا أجد، فقال له رسول الله ﷺ: «اجلس» ، فأُتي رسول الله ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: «خذ هذا فتصدق به» ، فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه، وقال له: «كله» ، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر الخصال معطوفة بحرف «أو» وهو حرف يدل على التخيير، فكانت الكفارة على التخيير.

- **أصل الكفارات التخيير:** أن الأصل في الكفارات التخيير إذا وردت الخصال معطوفة ب«أو»، ولا دليل على الترتيب، وجه الدلالة: أن «أو» موضوعة للتخيير، فحملها على الترتيب خلاف الأصل.

أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي.

- **الإطعام بدل الصيام:** أن الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره، بدليل قراءة من قرأ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، ولذلك استحب لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه، وجه الدلالة: أن الإطعام بدل عن الصيام في مواضع، فكان هو الأولى بالتقديم.
- **تعدي النفع:** أن الطعام أعم نفعًا، إذ فيه إغناء للفقير، فكان نفعه متعديًا، وكان هو الأولى بالتقديم، وجه الدلالة: أن تعدي النفع مرجح للإطعام على غيره.

الراجح: **الراجح والله أعلم هو الرأي الأول**، القائل بأن الكفارة على الترتيب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام.

- **قوة الأدلة المنقولة:** لقوة أدلة هذا الرأي من المنقول، وظهورها في الترتيب.
- **قوة الأدلة المعقولة:** ولقوة أدلته من المعقول أيضًا.
- **الوقوف عند حدود النص:** ولأن الله تعالى ذكرها مرتبة، فوجب الوقوف عند حدود النص، دون تأويل يخرجه عن مراد الله فيه.

MARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **الفقه المقارن (عبادات)** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق
- المنظمات الدولية — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478